



11 нояб 2021 г

От arhiv 1973 <arhiv240@gmail.com> Дата нт, 11 нояб. 2021 г в 15,08

arhiv 1973

----- Сообщение

ОНCHR-Petitions <onchr-pehtiorts@un.org> 11 нояб. 2021 г., 17:41

(20 часов назад)

Уважаемая госпожа/сэр,

Пожалуйста, пишите на английском, французском, русском или испанском языках

Искренне



Секция по ходатайствам и срочным мерам

Сектор по договорам в области прав человека

Департамент по обеспечению работы

Совета по правам человека и договорных механизмов

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

E-mail: ohchr-petitions@un.org

Веб-сайт: www.ohchr.org

Адрес: Дворец Наций, CH-1211, Женева, 10 Швейцария

Факс: +41 22 9179008

Twitter: [UNHumanRights](https://twitter.com/UNHumanRights)

Facebook: [unitednationshumanrights](https://www.facebook.com/unitednationshumanrights)

Перевод с английского осуществлён Гугл - Переводчиком.

Далее скрытый текст:

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Potinga Veaceslav
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	functionar
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FRWX11FTJU5F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074190032

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074190032

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.12.29 18:25:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA	
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU	
OFICIUL CENTRU	
Nr. de ieșire	08-7322
03	18 20

Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepția cazului în care a fost încheiată o tranzacție, printr-o ordonanță motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se și termenul urmăririi penale.*

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privința cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată sînt inadmisibile.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**



Venecslav POTÎNGA

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073851064



REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 aveniul,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

(Подпись переводчика подлинна)

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 18-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7H2Q3790FZEI5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073926618

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073926618

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073926618

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Секретарь

Ион Бусуйок

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Адвоката

Чимбир М.

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемиртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексеева М. автоматом в спину, затем подошел к Чемиртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемиртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру, Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам, возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он, Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемыртан, во время задержания Чемыртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемыртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня - Алексева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемыртана или Алексева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и раскаивается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексева и Чемыртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемыртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он обнимался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дулче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемыртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемыртану и начал бить его автоматом, а Чемыртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемыртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемыртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что по улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам, где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемыртана, Чемыртан схватил автомат и начал тлгаться с ним, а он задержал Алексева, они посадили Чемыртана

44

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Стробицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., дома, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

78

Суд также учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, поэтому суд приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, и необходимо назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел.

В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

Р Е Ш И Л:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Судья:

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Противно,
процессуально и
сильнейшего неправо
у (всего) несов.

М. О. неусадка
суда

А. М. А. М. А.

А. М. Т. М. М. М. М.



6. Если после предварительного изучения, о котором говорится в пунктах 1 и 2, Прокурор приходит к выводу, что представленная информация не содержит в себе достаточных оснований для расследования, то он или она информирует об этом тех, кто представил эту информацию. Это не исключает возможности рассмотрения Прокурором последующей информации, представленной ему или ей в отношении той же ситуации в свете новых фактов или свидетельств.

Статья 16

Отсрочка расследования или уголовного преследования

Никакое расследование или уголовное преследование не может начинаться либо проводиться в соответствии с настоящим Статутом в течение периода в 12 месяцев после того, как Совет Безопасности в резолюции, принятой на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, обращается в Суд с просьбой на этот счет; эта просьба может быть повторена Советом Безопасности при тех же условиях.

Статья 17

Вопросы приемлемости

1. С учетом пункта 10 преамбулы и статьи 1 Суд определяет, что дело не может быть принято к производству в тех случаях, когда:

а) данное дело расследуется или в отношении его возбуждено уголовное преследование государством, которое обладает в отношении его юрисдикцией, за исключением случаев, когда это государство не желает или не способно вести расследование или возбудить уголовное преследование должным образом;

б) дело расследовано государством, которое обладает юрисдикцией в отношении него, и это государство решило не возбуждать в отношении лица, которого это касается, уголовного преследования, за исключением случаев, когда это решение стало результатом нежелания или неспособности государства возбудить уголовное преследование должным образом;

в) лицо, которого это касается, уже было судимо за поведение, которое является предметом данного заявления, и проведение судебного разбирательства Судом не разрешено на основании пункта 3 статьи 20;

г) дело не является достаточно серьезным, чтобы оправдывать дальнейшие действия со стороны Суда.

2. Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле нежелание, Суд принимая во внимание принципы уголовного процесса, признанные международным правом, учитывает наличие, если это применимо, одного или нескольких следующих факторов:

а) судебное разбирательство было проведено или проводится либо национальное решение было вынесено с целью оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию настоящего Суда, о которых говорится в статье 5;

б) имела место необоснованная задержка с проведением судебного разбирательства, которая в сложившихся обстоятельствах несовместима с намерением предать соответствующее лицо правосудию;

в) судебное разбирательство не проводилось или не проводится независимо и беспристрастно и порядок, в котором оно проводилось или проводится, в сложившихся обстоятельствах является несовместимым с намерением предать соответствующее лицо правосудию.

3. Чтобы выявить в каком-либо конкретном деле неспособность, Суд учитывает, в состоянии ли данное государство, в связи с полным либо существенным развалом или отсутствием своей национальной судебной системы, получить в свое распоряжение обвиняемого либо необходимые доказательства и свидетельские показания или же оно не в состоянии осуществлять судебное разбирательство еще по каким-либо причинам.

Статья 18

Предварительные постановления, касающиеся приемлемости

1. В тех случаях, когда ситуация была передана в Суд в соответствии со статьей 13(а) и Прокурор определил, что имеются разумные основания для начала расследования, или если Прокурор начал расследование в соответствии со статьями 13(с) и 15, Прокурор направляет уведомление всем государствам-участникам и тем государствам, которые, учитывая имеющуюся информацию, обычно осуществляли бы юрисдикцию в отношении данных преступлений. Прокурор может уведомлять такие государства на конфиденциальной основе и, если Прокурор считает необходимым обеспечить защиту лиц, предотвратить уничтожение доказательств или помешать скрыться лицам, он может ограничить объем информации, предоставляемой государством.

2. В течение одного месяца с момента получения такого уведомления государство может сообщить Суду, что оно ведет или провело расследование в отношении своих граждан или других лиц, находящихся под его юрисдикцией, на предмет уголовно-наказуемых деяний, которые могут представлять собой преступления, указанные в статье 5, и которые имеют отношение к информации, содержащейся в уведомлении, направленном государствам. По просьбе этого государства Прокурор передает расследование в отношении этих лиц государству, за исключением тех случаев, когда Палата предварительного производства по ходатайству Прокурора решает разрешить проведение расследования.

3. Согласие Прокурора на передачу расследования государству может быть пересмотрено Прокурором в течение шести месяцев после даты вынесения решения о передаче или в любое время после того, как произошло существенное изменение обстоятельств в результате нежелания или неспособности государства должным образом провести расследование.

4. Соответствующее государство или Прокурор могут обжаловать решение Палаты предварительного производства в Апелляционной палате в соответствии со статьей 82. Апелляция может быть заслушана в ускоренном порядке.

5. Когда Прокурор передает расследование в соответствии с пунктом 2, он может просить соответствующее государство периодически сообщать ему о ходе проводимых этим государством расследований и любых последующих мерах судебного преследования. Государства-участники отвечают на такие запросы без неоправданных задержек.

6. До вынесения постановления Палатой предварительного производства или в любое время после того, как Прокурор передал какое-либо расследование в соответствии с настоящей статьей, Прокурор может, в порядке исключения, запросить разрешение от Палаты предварительного производства на принятие необходимых мер в области расследования для цели сохранения доказательств в тех случаях, когда существует уникальная возможность получить важное доказательство или имеется серьезная опасность того, что такое доказательство впоследствии получить будет невозможно.

7. Государство, оспаривающее постановление Палаты предварительного производства в соответствии с настоящей статьей, может опротестовать приемлемость дела к производству в соответствии со статьей 19 на основании дополнительных существенных фактов или существенного изменения обстоятельств.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Dimitriu Serghei
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CT5X1Y51KUDM1 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

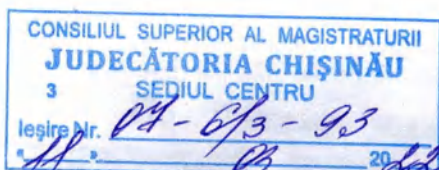
[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074286896



mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
Republica Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Republic of Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md



D-lui Alexei Maceret

La cererea Dvs., din 01.03.2022 cu privire la eliberarea certificatului care, confirmă data primirii sentinței nr.1-568/98 din 13.10.1998 în limba de stat, Judecătoria Chișinău (sediul Centru) vă informează că, potrivit scrisorii de însoțire nr.07-6/2-1459 la data de 04.02.2022 în adresa dumneavoastră, au fost expediate, în limba de stat, copia sentinței nr.1-568/98 (nr. 1-158/98 indicat greșit) din 13.10.1998 de învinuire a lui Victor Dulce în baza art.185 al.3 Codul penal, copia deciziei Curții de apel Chișinău nr.1a-432/2021 din 24.06.2021, copia deciziei Curții Supreme de justiție nr.1ra-1773/2021 și copia încheierii Curții de apel Chișinău nr.1a-432/21 din 06.10.2021.

Faptul recepționării actelor în speță, fiind confirmat prin avizul de recepție, care a fost semnat la 10.02.2022.

Totodată, vă informăm repetat că, dosarul penal nr.1-568/1998 a fost nimicit în legătură cu expirarea termenului de păstrare, procesul-verbal de nimicire nr.4 din 22.06.2015, astfel este imposibil de stabilit, dacă și la ce dată anterior, ați primit sentința nr.1-568/1998 din 13.10.1998.

Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru



Serghei Dimitriu

Ex: Alina Foltea



mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Republica Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Chishinau, Stefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Republic of Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Г-ну Алексею Мачерету

По Вашему заявлению от 01.03.2022 о выдаче справки, подтверждающей получение приговора № 1-568/98 от 13.10.1998 на государственном языке, Суд Кишинэу (местоположение Центр) сообщает, что согласно сопроводительному письму № 07-6/2-1459, в Ваш адрес 04.02.2022 были направлены, на государственном языке, копия приговора № 1-568/98 (№ 1-158/98 указан неправильно) от 13.10.1998 по обвинению Виктора Дулче на основании ст.185 ч.3 Уголовного Кодекса, копия решения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/2021 от 24.06.2021, копия решения Верховного Суда № 1а-1773/2021 и копия определения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/21 от 06.10.2021.

Получение Вами данных судебных актов подтверждает почтовое уведомление, подписанное 10.02.2022.

Также, сообщаем Вам повторно, что уголовное дело № 1-568/1998 было уничтожено связи с истечением срока хранения, протокол уничтожения № 4 от 22.06.2015 г., таким образом невозможно установить, получили ли Вы и когда приговор № 1-568/1998 от 13.10.1998 г.

И.О. зампредседателя

Суд Кишинэу (местоположение Центр) /подпись/ Сергей Димитриу

Исп.: Алина Фолтя

Переводчик: Бужор Н

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Сергей Димитриу

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE

THE COURT OF
OFFICE



Actual cunute și numerotate
file

[Handwritten signature]

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Ciubotaru Lorina
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CH3OF03S9Q7F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Grate Elena
Date: 2022.03.29 15:37:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Code de sécurité: 2013074286896

Dosarul nr. 1-568/98

Forma nr. 70

SENTINȚA

În numele Legii

13 octombrie 1998

orașul Chiriac
municipiul

Judecătoria raionului, municipiului Centru

Instanța compusă din:

Președinte T. Burenco

Grefier Nicora O

Cu participarea:

procurorului, acuzatorului de stat Cimbir M.

avocatului (tilor) Canonenco V.

a judecat în ședința de judecată publică
de invinuire secretă cauza penală

cu Dulce Victor Trigoze, născut la 14 februarie 1965 în satul Sinochi raionul Ungheni, moldovean, studii medii speciale angajat anterior în organele M. I. T. al M. I. domiciliat în Chiriac, strada M. Spătaru 9/1 ap. 51, nu-i căsătorit divorțat anterior fără cauze penale, în calitate de infractor prevăzute de art. 185 al 3 CP al. 1.

A constatat

Dulce V. Trigoze a fost angajat colaborator de poliție în funcție de inspector al poliției judiciare al CPR Centru mun. Chiriac pe data de 17 iulie 1997 aflându-se în exercitiul funcției în cadrul grupului operativ reprezentat la ora 02.00 la intersecția străzilor Trandafir și M. Vorlova din Chiriac să apropiat de cet. Alexeev de care stătea cu cet. Comandant S. și fără nici un temei depășindu-și atribuțiile de serviciu Hab. Cite prin legea R. M. cuprinsă la poliție "art. 14, 15, 16 care reglementează condițiile și limitile aplicării forței, mijloacele speciale și acțiunile de for. la domiciliu pe Alexeev M. cu

omatur în spur, apoi...
artan S. și i-a aplicat cîteva lovituri
patul contondentului pe diferite părți
corpului.

În rezultatul acestor acțiuni lui
excorv. M. i-au fost primuite leziuni
morale și oare sub formă de echinocă
spate, edem la nas și excorv. la
membrul stîng care sînt calificate
leziuni corporale și oare cu de regle-
rănată de seurtă durată i-a și lezi-
artan S. i-au fost primuite como-
cerebrale, plăci excorv. la bărbie,
excorv. și echinocă pe față, cap, gît,
ept. spate, membrele superioare și infe-
ore care sînt calificate ca leziuni
corporale și oare cu de reglarea pînă
ti de seurtă durată.

Tot el Dulceș pe data de 18 august 1997
ind. colaborator de poliție în funcția de
șef al poliției județene la Comisari-
tul poliției + Centrul Chișinău în Brașov
și al sediului pe strada Bulevard 40 bînu-
du-l neîntemeiat pe cet. Măceret A în
întreținerea unei infracțiuni, depășind atri-
butele de serviciu, stabilite prin Legea
... Cu privire la poliție art. 14, 15, 16
are reglementarea condițiile și limitele
aplicării forței, mijloacelor speciale și a
muniției de foc, i-a aplicat lui Măceret
multiple lovituri cu bastonul de cauciuc
pe diferite părți ale corpului pe care Măcer-
et era legat de mînă și picioare la
spate, s-a aflat timp îndelungat în loc
de seurtă la pod. În rezultatul acți-
unilor lui Dulceș, Măceret A a fost
torturat și primuite leziuni, plăgi și
echinocă pe umeri, spate, antebrațe
și gambe care sînt calificate ca leziuni
corporale și oare.

La sedința judecătorească în cursul
a recunoscut una parțial și a
explicat că pe data de 17 iulie 1997
se afla la serviciu în grupa operativă la

Comisarariatul de poliție și Centrul de detenție
și împreună cu inspectorul Simonț au primit
o informație că pe strada Tmașil un grup
de tineri se bat.

Împreună cu Simonț au ieșit la fața locului
și pe strada Tmașil au văzut cei doi de la Varlaam
lângă un bar erau un grup de băieți
tineri dintre care la păreroc erau doi se
băteau.

El Dulce V a coborât din mașină cu autu-
matul și l-a reținut pe unul din băieți,
pe fașistul Comarțan, în timpul
reținerii Comarțan a apucat de autamat
și trăgea la el și în timpul ce la putea
păi-l ține pe Comarțan cu autamatul
în bărbie, tot atunci inspectorul Simonț l-a
reținut pe al doilea băieț Alexeș și pe
care i-au adus la poliție și în privința
băieților a fost întocmit proces verbal
pe art 1745 CCA

Nu recunoaște că l-a bătut pe Comarțan
sau pe Alexeș în timpul reținerii.

Recunoaște numai una pe episcopatul de
la 18 august 1997 în privința lui Măceret
și a explicat că pe data de 18 august 1997
avea o informație că Măceret A. a părăsit
un fost a unui apăsător de pudră.

A venit pe adresa lui Măceret A. l-a
reținut și l-a adus la comisarariatul de
poliție, în sediul poliției pe strada Bul-
gară 40 recunoaște că l-a bătut pe
Măceret de cîteva ori cu bastonul din
camicie și pe cîtește în cele camicie.

Înculpatul nu recunoaște una pe episcopatul
din 17 iulie 1997 în privința pătimășilor

Alexeș și Comarțan și că una lui se
dovedește prin denotările pătimășilor.

Pătimășul Constantin s-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Alexeev
alți băieți, au părăsit o zi de naștere
seara mai târziu mergeau spre casa pe
tracul Izmail colț cu str. Vorlașcu și în timp
ce se întorceau cu Alexeev au observat
că s-a oprit o mașină și au coborât doi
polițiști unul din ei avea autoturismul.
Cel cu autoturismul s-a apropiat de ei și
s-a lăsat pe Alexeev cu autoturismul în
apă și acesta a căzut jos pe umăr poli-
țistul cu autoturismul s-a apropiat de el
a început să-l lovească cu autoturismul
de față, umeri și pe lângă mâini, atunci
el a fost nevoit să se apere și a apucat
autoturismul pe polițistul Dulceș
umăr, cu forța a fost dus la mașină
aducându-l la poliția de poliție, în privința
și Alexeev au fost înfocuite procese-
rile pe art. 1745 CCA întrucât nu erau
ovrei și a dusă și la judecătoria anilor
statii.

Pătimășul Alexeev s-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Constantin
alți băieți, veneau de la o zi de
naștere unde au părăsit și mergeau pe
tracul Izmail. Ajunși lângă strada
Vorlașcu s-a oprit un autoturism Volga
care au coborât doi polițiști unul
el Dulceș era cu autoturismul
Dulceș s-a apropiat de ei și fără
un motiv l-a lovit pe Alexeev
autoturismul în spate și el a căzut
pe umăr Dulceș s-a apropiat de
tracul și a început să-l lovească
autoturismul iar Constantin s-a apărut
apoi

Al doilea politist Simon nu i-a bătut³ numai a ajutat să-l urce pe Constantin în mașină, pe urmă el ~~Alexeev~~ M. s-a urcat în mașină după Constantin și au plecat la poliție unde în prezența lor au fost întocmite procese verbale pe art 1745 CCA în care a decora și au fost achitați la judecată.

Martorul Simon T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 împreună cu Dulce²⁵⁰ se aflau la serviciu la Comisariatul de poliție Centru și pe ora au primit o informație că pe strada Trucit un grup de băieți fac gălăgie.

El cu Dulce cu autoturismul Volga au venit pe str. Trucit călțându-l, M. Varlaam unde au observat un grup de băieți care parcă se jucau de mâini.

Dulce V. a coborât primul din mașină cu autoturismul și l-a reținut pe Constantin iar Constantin apucase de autoturism și se jucau iar el l-a reținut pe Alexeev, l-au urcat pe Constantin în autoturism pe urmă și Alexeev M. a urcat în autoturism și i-au adus la secția de poliție unde au întocmit procese verbale.

Martorul Simon a declarat că nu a observat când Dulce V. l-a lovit pe Alexeev sau pe Constantin cu autoturismul.

Martorul Crijanovici T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 era în grupa de serviciu la Comisariatul de Poliție Centru

pe la orele 02 noaptea Dulce V. și Simon
au adus la poliție pe Alexeev și Comar-
an care erau puși în stare de ebri-
tate, în privința lor au fost înlocuite
roșele verbale respective și trimise
în judecată, n-a observat ca Dulce să
reacție pe renumul din băieți.

Martorul Potenco R. a explicat că pe
sta de 17 iulie 1997 lucră în Baza „Moray”
stada Trudai și a observat că era 122 în
grup de tineri în stada puși în băieți.
La un moment s-a așezat o mașină din
care au coborât două persoane unul din
care a autoturismul iar altul o roșie din
neam.

Dulce cu autoturismul l-a lăsat pe
Alexeev în spate și a ceta a căruș pe
maș. Dulce a început să l lovească pe
intam cu autoturismul pe mâini
sub bărbie iar Comartan cu capul
lăsat de stela bătăliei din geam pe
e au strigat.

Apoi pe Comartan l-au urcat în mașină
și Alexeev singur sa urcat în mașină
și Comartan și au plecat.

Martorul explică că Alexeev cu Comar-
an se îmbrățiseau și nici de cum nu se băteau.
Exact așa explicat și a declarat martorul
Alexeev G. care a fost împreună cu Alexeev
Comartan la stada Comartan pe stada
maș și martorul Hrebilăși Ruslan care
se l a fost de față.

Păsimaruț Macerș nu s-a prezentat la
tribuna judecătorească înă și a înaintat o cerere
judecătorească prin care roșie să fie
numit dovadă în lipsa lui, deoarece

251
judecata a dat citire depozitilor pătimașului
macoret date la ancheta preliminară⁴
(f.d. 68-70) din care reținem că pe data de 1^{er}
august 1947 acasă la domiciliu s'a aflat
reținut de căpitaneul Dulce V. care zicea
că s'a furat un aparat de radiu și zicea
că acest aparat l-a furat Macoret.

Dulce V. l-a adus pe el la poliție
pe strada Bulgară 40 unde în birou
i-a legat mâinile și picioarele la spate
pe urmă l-a lovit de mai multe ori
cu un baston din cămină pe pe picu-
re și spate zicându-i să declare că
a furat acel aparat și el Macoret a
fost nevoit să scrie așa o declarație.

S-a făcut apoi date citirii depozitilor
martorului Marian care motivat nu putea
să se prezinte la secunda judecătorească
(f.d. 112) din care reținem că pe data de 12 august
1947 nepotul lui Macoret, a fost reținut
de către căpitaneul Dulce V. și l-a dus
la poliția de poliție unde Dulce V. l-a
bătut pe Macoret cu un baston din
cămină că i-au rămas și rănii pe
corp.

S-a făcut vna lui Dulce V. este dove-
dită și prin actele de expertiză medico-
legală (f.d. 81, 82-83, 87) din care este
evident că pătimașii au primit leziuni
corporale în urma actunilor lui Dulce.

Așadar având explicațiile inculpatului
depozitile pătimașilor și a martorilor, studi-
ind materialele din dosarul penal judeca-
ta consideră că vna inculpatului

de stabilită pe deplin și califică acțiunile lui în baza art. 185 al 3 CP al R.M. ca epărire a atribuțiilor de serviciu însoțite de acte de violență, acțiuni de tortură, care generează demnitatea personală a părții vătămate săvârșite în mod repetat.

La momentul aplicării formei și mărții de pedeapsă pentru infracțiunea judecată în cauză de circumstanțele atenuante care au fost anterior nu a fost judecat, și este sincer în cele ce urmează.

Circumstanța agravantă este săvârșirea infracțiunii prin batjocorirea părții vătămate.

Judecata ține cont și de faptul că în urma acțiunilor lui nu s-a produs nici o rănire gravă, deoarece judecata a luat în considerare că pentru infracțiunea săvârșită inculpatului este posibil și necesar de a-i pune o pedeapsă condiționată la privarea de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne.

În baza celor expuse și conform art. 477 CPP al R.M. judecata
A Hotărât:

A. l. recunoaște pe Dulce Victor Tigoreleșcu în săvârșirea infracțiunii prevăzute art. 185 al 3 CP al R.M. și a-i pune o pedeapsă în baza acestei legi 5 (cinci) ani de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne al R.M. pe un termen de ani.

În conformitate cu art. 43 CP al R.M. se aplică sub formă de privare de libertate munită prin sentința dată lui.

контролем, в результате неосуществления им контроля надлежащим образом над такими силами, когда:

i) такой военный командир или такое лицо либо знало, либо, в сложившихся на тот момент обстоятельствах, должно было знать, что эти силы совершали или намеревались совершить такие преступления; и

ii) такой военный командир или такое лицо не приняло всех необходимых и разумных мер в рамках его полномочий для предотвращения или пресечения их совершения либо для передачи данного вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного преследования.

b) Применительно к отношениям начальника и подчиненного, не описанным в пункте (а), начальник подлежит уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, совершенные подчиненными, находящимися под его эффективной властью и контролем, в результате неосуществления им контроля надлежащим образом над такими подчиненными, когда:

i) начальник либо знал, либо сознательно проигнорировал информацию, которая явно указывала на то, что подчиненные совершали или намеревались совершить такие преступления;

ii) преступления затрагивали деятельность, подпадающую под эффективную ответственность и контроль начальника; и

iii) начальник не принял всех необходимых и разумных мер в рамках его полномочий для предотвращения или пресечения их совершения либо для передачи данного вопроса в компетентные органы для расследования и уголовного преследования.

Статья 29

Неприменимость срока давности

В отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, не устанавливается никакого срока давности.

Статья 30

Субъективная сторона

1. Если не предусмотрено иное, лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, только в том случае, если по признакам, характеризующим объективную сторону, оно совершено намеренно и сознательно.

2. Для целей настоящей статьи, лицо имеет намерение в тех случаях, когда:

a) в отношении деяния, это лицо собирается совершить такое деяние;

b) в отношении последствия, это лицо собирается причинить это последствие или создает, что оно наступит при обычном ходе событий.

3. Для целей настоящей статьи, "сознательно" означает с осознанием того, что обстоятельство существует или что последствие наступит при обычном ходе событий. "Знать" и "знание" должны толковаться соответствующим образом.

Статья 31

Основания для освобождения от уголовной ответственности

1. В дополнение к другим основаниям для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренным настоящим Статутом, лицо не несет уголовной ответственности, если в момент совершения им деяния:

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Iordan Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecător
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chișinău
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 25-10-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. CFYN438ZLLFN2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074127359

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074127359

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numériquement et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074127359



Дело нр. Іа-432/21 Суд первой инстанции: Суд Чентру, мун. Кишинэу
1 -21028795-02-Іа-25022021 судья: Ион Бусуёк

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

24 июня 2021

мун. Кишинэу

Коллегия по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу
Председатель заседания: Йордан Юрие
Судьи: Елена Кожокарь и Александру Гафтон
Секретарь: Даниела Девдер
При участии:
Прокурора Раде Сыли
Адвоката Гуцу Игор
Подсудимого Мачерет Алексей
Адвокат потерпевшей стороны Геннадий Бажурян

Рассмотрела, в открытом судебном заседании, в апелляционном порядке, апелляционную жалобу потерпевшей стороны на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 по уголовному делу в обвинении:

Дулче Виктор Григоре, -14 февраля 1965 г.р., уроженец р-он Унгень, с. Синешть, молдаванин, специальное среднее образование, разведен, трудоустроен в органах МВД, проживающий в мун. Кишинэу, ул. Милеску Спэтару 9/1, кв. 51, ранее не был судим, гражданин Республики Молдова, -
в совершение преступления предусмотренное ст. 185 ч. (3) Уголовного Кодекса,

Данные о сроке рассмотрения дела:

1. XXX - 13.10.1998 (первая инстанция);
2. 25.02.2021 – 24.06.2021 (апелляционный суд);

Процедура извещения сторон надлежащим образом была исполнена.

На поданную апелляционную жалобу потерпевшей стороны на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998, в основе материалов дела и аргументов указанные в судебном заседании, Коллегия по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу, -

У С Т А Н О В И Л А:

1. Приговором Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 подсудимый Дулче Виктор Григоре, был признан виновный в совершении преступления предусмотренного ст. 185 ч. (3) Уголовного Кодекса Республика Молдова (редакция 1061) и применил наказание в основе этого закона 5 (пять) лет лишением свободы с лишением права работать или сотрудничать с органами Министерства Внутренних Дел РМ сроком 5 лет. В соответствии ст. 43 УК РМ,

наказание в виде лишения свободы назначенное данным приговором в отношении Дулче Виктор Григоре посчитать на срок probation один год.

Предварительная мера в отношении Дулче Виктор оставить письменную обязанность не покидать место жительства.

2. Чтобы вынести приговор суд первой инстанции установил, что Дулче Виктор, будучи назначен сотрудником полиции, в качестве инспектора судебной полиции мун. Кишинэу CPS Centru, 17 июля 1997 г., находясь при исполнении своей функции в составе оперативной группы, примерно в 02:00, на пересечении улиц Исмаил и М. Варлам мун. Кишинэу подошел к Алексей Мачерет, сидевший с гр. Чемыртан С. и без каких-либо причин превышения служебных обязанностей, установленных Законом Республики Молдова о полиции, ст. 14, 15, 16, регламентирующий порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Мачерет А. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртан С. и нанес несколько ударов приклада автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексей Мачерет получил легкие телесные повреждения в виде синяков на спине, отека носа и ссадин на левом колене, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. были причинены сотрясение мозга, рана ушиба подбородка, ссадины и синяки на лице, теле, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременной травмы здоровья.

Тоже он, 18 августа 1997 года Дулче Виктор, будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции мун. Кишинэу CPS Centru в офисе 509 на улице Булгара, 40, подозревая необоснованно гр. Мачерет А. в совершении преступления с превышением должностных обязанностей, установленных Законом Республики Молдова о полиции ст. 14, 15, 16, регламентирующий порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. множественные удары резиновой палкой по разным частям тела, когда Мачерет был привязан руками и ногами к спине, он долго лежал животом на полу. В результате действий Дулче В. Мачерет А. подвергся пыткам и получил заболевания, ранения и синяки на плечах, спине, предплечьях и ногах, квалифицируемые как легкие телесные повреждения.

3. На приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998, подал апелляционную жалобу потерпевшая сторона Мачерет Алексей, которым выразил несогласие с решением суда первой инстанции.

4. При рассмотрении апелляционной жалобы потерпевшая сторона и адвокат этого просили удовлетворить апелляционную жалобу.

Адвокат подсудимого просили отклонить поданную апелляционную жалобу потерпевшей стороны как поданную с пропущенным сроком.

Государственный обвинитель Радугу Сыли потребовал отклонить апелляционную жалобу, поданную потерпевшей стороны Мачерет Алексей на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 как поданную с пропущенным сроком.

5. Коллегия по уголовным делам, рассмотрев обжалованный приговор с точки зрения причин, указанных в апелляционной жалобе, расследуя материалы уголовного дела, считает необходимо отклонить апелляционную жалобу, поданную потерпевшей стороны Мачерет Алексей на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 как поданную с пропущенным сроком, исходя из следующих.

5.1. В соответствии ст. 400 ч. (1) Уголовно-процессуального Кодекса, приговоры могут быть обжалованы в апелляционном порядке в целях проведения нового судебного разбирательства фактической и правовой стороны дела, за исключением приговоров, вынесенных судебными инстанциями по делам о преступлениях, за совершение которых законом предусмотрено исключительно наказание, не связанное с лишением свободы.

Согласно положениям ст. 414 ч. (1) Уголовно-процессуального Кодекса, рассматривая апелляционную жалобу, апелляционная инстанция проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения на основании доказательств, рассмотренных судом первой инстанции согласно материалам дела, и любых новых доказательств, представленных в апелляционную инстанцию. (2) Апелляционная инстанция проверяет показания и вещественные доказательства, рассмотренные судом первой инстанции, путем прочтения их в ходе судебного заседания и внесения в протокол.

В соответствии ст. 415 ч. (1), пкт. 1), букв.а) Уголовно-процессуального Кодекса, рассмотрев дело в апелляционном порядке, апелляционная инстанция выносит одно из следующих определений: отклоняет апелляционную жалобу и оставляет обжалованное решение без изменения в случае, если апелляционная жалоба подана с пропуском срока, за исключением случаев, предусмотренных статьей 402.

5.2. Апелляционный суд задерживает, что согласно ст. 402 Уголовно-процессуального Кодекса, *(1) Апелляционная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня провозглашения приговора в целом, если законом не предусмотрено иное.*

Согласно ст. 403 Уголовно-процессуального Кодекса, (1) Апелляционная жалоба, поданная с пропуском предусмотренного законом срока, считается поданной в срок, если апелляционная инстанция установила, что пропуск вызван обоснованными причинами, а апелляционная жалоба была подана не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба.

Согласно ст. 404 ч. (1) Уголовно-процессуального Кодекса, (1) Участник процесса, который отсутствовал как при разбирательстве дела, так и при

провозглашении приговора и не был извещен о вынесении приговора, вправе подать апелляционную жалобу и с пропуском срока, но не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба.

5.3. Таким образом, Коллегия по уголовным делам задержал, что обвинительный приговор в отношении подсудимого Дулче Виктор в совершении преступления предусмотренного ст. 185 ч. (3) Уголовно-процессуального Кодекса был вынесен интегрально 13 октября 1998.

Не соглашаясь с приговором Суда Центру, мун. Кишинэу от 13.10.1998, потерпевшая сторона Мачерет Алексей обжаловал апелляционной жалобой, апелляционная жалоба была подана 15 февраля 2021.

5.4. Апелляционный суд отмечает, что срок подачи апелляционной жалобы — это процессуальный срок, срок которого устанавливается законом. Он является абсолютным и носит императивный характер, то есть его преодоление влечет за собой отмену права на обжалование, и, если, однако, апелляция была подана после истечения срока, она должна быть отклонена как с пропущенным сроком, за исключением случаев, когда задержка была определена уважительными причинами.

Согласно ст. 402 Уголовно-процессуального Кодекса, (1) Апелляционная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня провозглашения приговора в целом, если законом не предусмотрено иное.

В основе ст. 230 ч. (2) Уголовно-процессуального Кодекса, в случае, когда для осуществления процессуального права предусмотрен определенный срок, несоблюдение этого срока влечет за собой потерю процессуального права и аннулирование действия, осуществленного по истечении срока.

5.5. Анализируя материалы уголовного дела, Коллегия по уголовным делам считает, что со дня вынесения приговора прошло более 12 лет.

5.6. Исходя из положений ст. 402 Уголовно-процессуального Кодекса апелляционный суд отмечает, что в настоящем деле срок для подачи апелляции исчисляется с 13 октября 1998 г. и истекает 26 октября 1998 г. (согласно сроку обжалования, решение на тот момент), это был последний день подачи апелляции, но апелляционная жалоба, сформулированная Мачерет Алексей, была подана после последней даты подачи апелляционной жалобы, а именно 15 февраля 2021 года, то есть более 22 лет.

Фактически приговор, вынесенный 13.10.1998 г., был исполнен и приведен в исполнение.

В то же время Коллегия по уголовным делам указывает что заявитель не привел каких-либо соответствующих причин для пропуска срока подачи апелляции, соответственно, суд апелляционной инстанции не сохранил никаких оснований для восстановления срока заявителя для подачи апелляционной жалобы.

5.7. Учитывая, что в ситуации, когда апелляционный суд отклоняет апелляционную жалобу как с пропущенным сроком, он не комментирует юридические обстоятельства дела и законность принятого решения, с этой

точки зрения нет оснований комментировать законность и обоснованность приговора первой инстанции в свете критики, высказанной в апелляционной жалобе потерпевшей стороны Мачерет Алексей на приговор Суда Чентру мун. Кишинэу от 13.10.1998.

6. Какие-то правовые основания вмешаться относительно законности и обоснованности приговора Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998, Коллегия по уголовным делам не установил.

В соответствии ст. 415, ч. (1); 417-419 Уголовно-процессуального Кодекса, Коллегия по Уголовным Делах Апелляционной Палаты Кишинэу,-

ОПРЕДЕЛИЛА:

Отклоняет апелляционную жалобу потерпевшей стороны Мачерет Алексей, как с пропущенным сроком на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 и оставляет без изменений приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 относительно Дулче Виктор.

Определение подлежит исполнению, но может быть обжаловано в кассационном порядке Высшей Судебной Палаты РМ в течение 30 дней с момента оглашения определения.

Мотивированное определение было вынесено публично 08 июля 2021, 14:00 ч.

Председательствующий, судья
Судьи:

Переводчик: Яким Родика _____



Перевод осуществлён отделом переводчиков при Секретариате Апелляционной Палаты Кишинэу, согласно утвержденному Штату работников Апелляционной Палаты Кишинэу.

Подпись переводчика подлинная

Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу _____



Юрие Йордан

Прошито, пронумерованно и
скреплено печатью 5 листов.
И.О. Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты, Кириной
Ю.И.

исп. Ткачев А.



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Toma Nadejda
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	vicepresedinte
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. IG4Q770QDXGH7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074184369

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074184369

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
 Date: 2022.01.03 12:32:33 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



**CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**THE SUPREME COURT OF JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

mun. Chișinău, str. P. Rareș, nr.18,
Republica Moldova, MD-2005,
tel./fax: (+ 373 22) 21 87 52
e-mail: info@csj.md

Chișinău, P. Rareș, 18 street,
Republic of Moldova, MD-2005,
tel./fax: (+373 22) 21 87 52
e-mail: info@csj.md

Nr. 723 02.12.2021

Мачерет Алексеи
г. Кишинев, ул. А. Дога, 30, кв.38

На Ваше заявление от 15.11.2021, высылаем перевод определения
Судебной коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты от
06 октября 2021 г.

Приложение: на 7 л.

Председатель Коллегии
по уголовным делам



Надежда Тома

Перевод

Дело № 1ra- 1773/2021

Высшая судебная палата

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

06 октября 2021г.

мун. Кишинэу

Коллегия по уголовным делам Высшей судебной палаты в составе:

Председательствующего: Диякону Юрия

Судей: Гузун Иона, Бойко Виктора,

рассмотрев, в судебном заседании без вызова сторон, допустимость в принципе кассационных жалоб на отмену, поданные, потерпевшим Мачерет Алексеем на приговор Суда Центру, мун. Кишинэу от 13 октября 1998г., и на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021г., 2019г., по уголовному делу в отношении,

Дулче Виктор Григорьевича, 14 февраля 1965г.р., уроженца и жителя с. Синешть, р-на Унгень, гражданина р. Молдова, ранее не судимого.

Данные о сроках рассмотрения дела:

суд первой инстанции: 27.06.2020 – 16.10.2020г.;

апелляционная инстанция: 16.11.2020- 21.04.2021г.;

кассационная инстанция: 22.7.2021 – 06.10.2021г.;

По поданным кассационным жалобам, Коллегия по уголовным делам,

УСТАНОВИЛА:

1. Приговором Суда Центру, мун. Кишинэу от 13 октября 1998г., Дулче Виктор был осужден по ст. 185 ч.(3) Уголовного Кодекса (1961) к 5 годам лишения свободы с лишением права действовать или сотрудничать с органами Министерства внутренних дел Р М сроком на 5 лет.

Согласно ст.43 Уголовного Кодекса отбывание наказания в виде лишения свободы было условно приостановлено, сроком probation на 1 год.

2. Суд первой инстанции установил, что подсудимый Дулче Виктор, будучи назначен сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции

CPS Центру мун. Кишинэу, 17 июля 1997г., находясь в составе оперативной группы, 02:00 на перекрестке ул. Исмаил и М. Варлам Кишинэу подошел к Мачерет Алексею, который стоял с Чемыртан С. и без каких-либо оснований, превышая свои служебные полномочия, установленные Законом Республики Молдова о деятельности полиции ст. 14, 15, 16, регламентирующие условия и пределы применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Мачерет А. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртан С. и нанес ему нескольких ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате данных действий Мачерет А. получил легкие телесные повреждения в виде синяков на спине, отека носа и ссадин в левом колене, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ранение, тупая травма подбородка, ссадины и синяки на лице, теле, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочным повреждением здоровья.

Он же, 18 августа 1997 года будучи офицером полиции в должности инспектора судебной полиции CPS Центру мун. Кишинэу, в офисе 509 по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая Мачерет А. в совершении преступления, превышая свои служебные полномочия, установленные Законом Республики Молдова о деятельности полиции ст. 14, 15, 16, регламентирующие условия и пределы применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерет А. многочисленные удары дубинкой по разным частям тела, при этом Мачерет А. был привязан по рукам и ногам к спине, длительное время лежал на животе на полу.

В результате действий, подсудимый Мачерет А. подвергся пыткам и получил болезненные раны и синяки на плечах, спине, предплечьях и ногах, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения.

3. 15 февраля 2021г., потерпевший Мачерет Алексей подал апелляционную жалобу, в котором выразил несогласие с решением суда первой инстанции.

Апеллянт, согласно ст.401-405 Уголовно-процессуального кодекса, потребовал возобновление судебного разбирательства 2003 года, когда жертва пыток была незаконно привлечена к уголовной ответственности с участием фигурантов и органа уголовного преследования, которые разрешили и скрывали это, нарушая закон № 59 о оперативной деятельности по привлечению к уголовной ответственности жертв пыток.

3

4. Определением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021 г., провозглашенного 08 июля 2021 г., апелляционная жалоба была отклонена как поданная с пропуском срока.

Апелляционная инстанция установила, что согласно ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса, апелляционная жалоба может быть подана в течение 15 дней со дня провозглашения приговора в целом, если законом не предусмотрено иное. Согласно ст. 403 Уголовно-процессуального кодекса, апелляционная жалоба, поданная с пропуском предусмотренного законом срока, считается поданной в срок, если апелляционная инстанция установила, что пропуск вызван обоснованными причинами, а апелляционная жалоба была подана не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба. Согласно ст. 404 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, участник процесса, который отсутствовал как при разбирательстве дела, так и при провозглашении приговора и не был извещен о вынесении приговора, вправе подать апелляционную жалобу и с пропуском срока, но не позднее чем в 15-дневный срок после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба.

Таким образом, приговор в целом был провозглашен 13 октября 1998 г., а потерпевший Мачерет А., обжаловал в апелляционном порядке 15 февраля 2021 г. Срок обжалования - процессуальный срок, который устанавливается законом. Он является абсолютным и носит императивный характер, то есть его пропуск влечет за собой потерю права на обжалование, но, если апелляционная жалоба была подана после истечения срока, она должна быть отклонена как поданная с пропуском срока, за исключением случаев, когда опоздание вызвано обоснованными причинами.

Согласно ст. 230 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, в случае, когда для осуществления процессуального права предусмотрен определенный срок, несоблюдение этого срока влечет за собой потерю процессуального права и аннулирование действия, осуществленного по истечении срока.

Исходя из положений ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса, срок подачи апелляционной жалобы должен исчисляться с 13 октября 1998 г. и истек 26 октября 1998 г. (в соответствии со сроком обжалования решения на тот момент), являясь и последним днем для подачи апелляционной жалобы, однако, апелляционная жалоба, сформулированная Мачерет А., была подана после последней даты подачи апелляционной жалобы, а именно 15 февраля 2021 г., то есть более 22 лет. Фактически приговор, вынесенный 13.10.1998 г., был исполнен и приведен в исполнение.

4

Апеллянт не привел каких-либо обоснованных причин для пропуска срока подачи апелляционной жалобы, соответственно, нет оснований для восстановления апеллянта в срок подачи апелляционной жалобы.

В то же время, когда апелляционная инстанция отклоняет апелляционную жалобу как поданную с пропуском срока, не высказывается по правовым обстоятельствам дела и законности вынесенного решения, с этой точки зрения основания высказаться по законности и обоснованности приговора суда первой инстанции в соответствии с критикой приведенной в апелляционной жалобе поданной потерпевшим Мачерет А., на приговор Суда Чентру, мун. Кишинэу от 13.10.1998 г. не существуют.

5. Потерпевший Мачерет Алексей обжаловал кассационными жалобами 20 июля 2021, 02 августа 2021, 09 августа 2021, 17 августа 2021, 23 августа 2021 и 30 сентября 2021 г., выражая свое несогласие с решениями суда первой инстанции и апелляционной инстанции.

Кассатор указал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и что были нарушены нормы материального и процессуального права.

6. Рассматривая допустимость в принципе поданных кассационных жалоб, на основании материалов дела и приведенным мотивам, Коллегия по уголовным делам приходит к выводу признать недопустимость кассационных жалоб по следующим соображениям.

Во-первых, согласно ст. 427 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями, но только в соответствии с законом. Согласно ст. 424 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная инстанция рассматривает дело только в пределах оснований, приведенных в кассационной жалобе. Согласно ст. 429 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная жалоба должна быть мотивированной. В соответствии со ст. 430 ч.(5) Уголовно-процессуального кодекса, в кассационной жалобе должны содержаться содержание и мотивы кассационной жалобы с обоснованием незаконности обжалуемого решения и просьбы кассатора с указанием оснований, предусмотренных статьей 427, на которые он ссылается в кассационной жалобе, и в чем состоит правовой вопрос общего значения, поставленный по данному делу.

2

В кассационных жалобах, поданных 20 июля 2021, 02 августа 2021, 09 августа 2021, несмотря на вышеуказанные требования, не приведено ни одно из оснований, предусмотренных ст. 427 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, в которых полностью отсутствует конкретизация некоторых конкретных правовых ошибок, и аргументация незаконности обжалованных решений (п. 5 определения).

Указанные обстоятельства указывают, на то, что поданные кассационные жалобы, не соответствуют требованиям по содержанию, а кассационная инстанция по своей инициативе не вправе дополнить фактическими и правовыми обстоятельствами кассационную жалобу потерпевшего, которые могли бы ее оправдать, а затем вынести решение по юридически необоснованному основания кассатора.

Согласно ст. 24 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов, кроме интересов закона.

Согласно ст. 432 ч.(2) п.1) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная инстанция выносит мотивированное определение о недопустимости поданной кассационной жалобы в случае установления, что кассационная жалоба не соответствует по форме и содержанию предусмотренным требованиям.

Следовательно, если кассационные жалобы, поданные 20 июля 2021, 02 августа 2021, 09 августа 2021, не соответствуют по форме и содержанию предусмотренным требованиям, их следует отклонить как недопустимыми.

Во-вторых, согласно ст. 427 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, решения апелляционной инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, и апелляционными инстанциями.

Согласно ст. 422 Уголовно-процессуального кодекса, срок подачи кассационной жалобы составляет 30 дней со дня провозглашения решения.

Согласно ст. 231 ч.(3), (5) Уголовно-процессуального кодекса, при исчислении срока часами или сутками в него не включается час или день начала исчисления срока, а также час и день, когда оканчивается срок. Если последний день срока приходится на нерабочий день, срок истекает в конце первого последующего рабочего дня. В соответствии со ст. 418 ч.(1), 338 ч.(2)

6

-(4), 340 ч.(1) Уголовно-процессуального кодекса, резолютивная часть решения или решение полностью провозглашаются в открытом судебном заседании, о чем делается отметка в протоколе заседания. Мотивированное решение провозглашается в течении 30 дней. Копия мотивированного решения вручается участникам, присутствующим на судебном заседании.

Согласно судебной практике ЕСПЧ, требование обнародовать решения не обязательно должно принимать форму устного оглашения решения, если решение публикуется, передается или отправляется сторонам. С момента оглашения решения начинается исчисление срока обжалования. Тот же факт предусмотрен внутренним законодательством (*решение по делу Суттер против Швейцарии*).

В связи с этим, установлено, что согласно протоколу судебного заседания, апелляционная инстанция провозгласила резолютивную часть определения 24 июня 2021 г., в присутствии потерпевшего Мачерет Алексея и его адвоката Михаила Бордей (л.д.221-222, том I).

Таким образом, мотивированное определение в соответствии с требованиями закона было оглашено 08.07.2021 г., а срок подачи апелляционной жалобы истек в конце 09 августа 2021 г.

Кассационные жалобы были поданы и зарегистрированы в Высшую судебную палату 17 августа 2021 г., 23 августа 2021 и 3- сентября 2021 г., то есть с пропуском предусмотренного законом сроком (л.д.61-62, 70-75, 129-130, том II, п.5 определения).

Другой информации о дате подачи соответствующих кассационных жалоб в кассационной инстанции нет, ни в материалах, ни в поданных кассационных жалобах.

Следует отметить, что ст. 422 Уголовно-процессуального кодекса, не предусматривает восстановление пропущенного срока подачи кассационной жалобы, никакой другой законной процедуры для исчисления срока обжалования, чем со дня вынесения мотивированного решения, а ст. 230 ч.(2) Уголовно-процессуального кодекса, предусматривает, что в случае, когда для осуществления процессуального права предусмотрен определенный срок, несоблюдение этого срока влечет за собой потерю процессуального права и аннулирование действия, осуществленного по истечении срока.

Следовательно, продолжительность срока обжалования устанавливается законом. Этот срок не может быть продлен или сокращен судом. Он

4

абсолютный, имеет императивный и фатальный характер в том смысле, что его пропуск влечет за собой потерю права на обжалование.

Согласно ст. 432 ч.(2) п.2) Уголовно-процессуального кодекса, кассационная инстанция выносит мотивированное определение о недопустимости поданной кассационной жалобы в случае установления, что кассационная жалоба подана с пропуском срока.

Таким образом, кассационные жалобы, поданные 17 августа 2021 г., 23 августа 2021 и 3- сентября 2021 г., поданы с пропуском срока и следует признать недопустимыми.

7. В соответствии со ст. 431 ч.(1), 432 ч.(1), (2) п.1), 2), ч.(3) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Признать недопустимость кассационных жалоб, от 20 июля 2021, 02 августа 2021 и 09 августа 2021 г., поданных потерпевшим Мачерет Алексеем на приговор Суда Центру мун. Кишинэу от 13 октября 1998 года и на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021 года, в отношении подсудимого Дулче Виктора Григорьевича, по мотиву, что не соответствует по форме и содержанию предусмотренным требованиям.

Признать недопустимость кассационных жалоб, от 17-августа 2021, 23 августа 2021 и 30 сентября 2021 г., поданных потерпевшим Мачерет Алексеем на приговор Суда Центру мун. Кишинэу от 13 октября 1998 года и на определение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу от 24 июня 2021 года, в отношении подсудимого Дулче Виктора Григорьевича, по мотиву, что поданы с пропуском срока.

Определение является вступившим в законную силу, мотивированное определение провозглашено 15 октября 2021 года.

Председательствующий (подпись) Юрий Диакону

Судьи (подпись) Ион Гузун

(подпись) Виктор Бойко

Переводчик Васи́лаки Е.,
предупреждена по ст. 312 УК РМ



4. Решение Апелляционной палаты принимается большинством голосов судей и оглашается в открытом заседании. В решении указываются основания его вынесения. В случае отсутствия единогласия в решении Апелляционной палаты излагаются мнения большинства и меньшинства, однако каждый судья может выступить с особым или несогласным мнением по вопросу права.

5. Апелляционная палата может оглашать свои решения в отсутствие лица, которое было оправдано или которое было признано виновным.

Статья 84

Пересмотр обвинительного приговора или наказания по приговору

1. Лицо, признанное виновным, или, после его или ее смерти, супруга или супруг, родители или какое-то одно лицо, живущее в момент смерти обвиняемого, которому обвиняемым были даны четкие письменные указания в отношении подачи такого иска, или Прокурор от имени такого признанного виновным лица могут ходатайствовать перед Апелляционной палатой о пересмотре окончательного решения о вынесении обвинительного приговора или наказания по приговору по следующим основаниям:

- а) обнаружались новые доказательства, которые
 - i) отсутствовали во время судебного разбирательства, и ответственность за такое их отсутствие не может быть полностью или частично возложена на сторону, обратившуюся с ходатайством; и
 - ii) являются достаточно важными, так что если бы они были приведены в ходе судебного разбирательства, то это, возможно, привело бы к вынесению иного вердикта;
- б) обнаружались новые факты, свидетельствующие о том, что решающее доказательство, которое было принято во внимание в ходе судебного разбирательства и от которого зависит обвинительный приговор, было ложным, сфабрикованным или фальсифицированным;
- в) один судья или несколько судей, участвовавших в вынесении обвинительного приговора или в утверждении обвинений, при рассмотрении данного дела совершили серьезный проступок или серьезное нарушение своих обязанностей, достаточно тяжкие, для того чтобы служить основанием для отрешения этого судьи или этих судей от должности согласно статье 46.

2. Апелляционная палата отклоняет ходатайство, если считает его необоснованным. Если она определяет, что ходатайство по существу является обоснованным, то она может в случае необходимости:

- а) вновь собрать первоначальную Судебную палату;
- б) заново сформировать Судебную палату; или
- в) сохранить за собой юрисдикцию в отношении данного вопроса,

с тем чтобы, заслушав стороны таким образом, как это указано в Правилах процедуры и доказывания, принять решение о том, подлежит ли решение пересмотру.

Статья 85

Компенсация арестованному или лицу, признанному виновным

1. Каждый, кто стал жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.

2. Если какое-либо лицо окончательным решением было признано виновным за уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии отменен на том

основании, что какое-либо новое или вновь открывшееся обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то лицо, понесшее наказание в результате такого признания виновным, получает законную компенсацию, если не будет доказано, что указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнаружено исключительно или отчасти по его вине.

3. В исключительных обстоятельствах, когда Суд обнаруживает неоспоримые факты, свидетельствующие о наличии грубой и явной судебной ошибки, он может по своему усмотрению присудить компенсацию в соответствии с критериями, предусмотренными в Правилах процедуры и доказывания, лицу, которое было освобождено из-под стражи после окончательного решения об оправдании или прекращения производства по этой причине.

ЧАСТЬ 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ

Статья 86

Общее обязательство сотрудничать

Государства-участники в соответствии с положениями настоящего Статута всесторонне сотрудничают с Судом в проведении им расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, и осуществлении уголовного преследования за эти преступления.

Статья 87

Просьбы о сотрудничестве: общие положения

1. а) Суд имеет право обращаться к государствам-участникам с просьбами о сотрудничестве. Такие просьбы направляются по дипломатическим каналам или по любым другим соответствующим каналам, которые могут быть определены каждым государством-участником при ратификации, принятии, утверждении или присоединении.

Последующие изменения такого определения со стороны каждого государства-участника производятся в соответствии с Правилами процедуры и доказывания.

б) Когда это целесообразно, без ущерба для положений подпункта (а), просьбы могут также направляться через Международную организацию уголовной полиции или любую соответствующую региональную организацию.

2. Просьбы о сотрудничестве и любые документы, подтверждающие эти просьбы, либо представляются на одном из официальных языков запрашиваемого государства или одним из рабочих языков Суда, по выбору, объявленному государством при ратификации, принятии, утверждении или присоединении, либо сопровождаются переводом на один из таких языков.

Последующие изменения такого выбора производятся в соответствии с Правилами процедуры и доказывания.

3. Запрашиваемое государство сохраняет в тайне просьбу о сотрудничестве и любые подтверждающие эту просьбу документы, за исключением случаев, когда - и в пределах, в которых - их раскрытие необходимо для исполнения просьбы.

4. В связи с любой просьбой о помощи, представленной в соответствии с настоящей Частью, Суд может принимать такие меры, включая меры, связанные с защитой информации, которые могут потребоваться для обеспечения безопасности и физического или психического благополучия любых потерпевших, потенциальных свидетелей и их семей. Суд может обратиться с просьбой о том, чтобы любая информация, которая предоставляется в соответствии с настоящей Частью, передавалась и использовалась таким образом,

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Potînga Veaceslav
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	functionar
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FRWX11FTJU5F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074190032

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074190032

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.12.29 18:25:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA	
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU	
OFICIUL CENTRU	
Nr. de ieșire	08-7322
03	11 20

Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

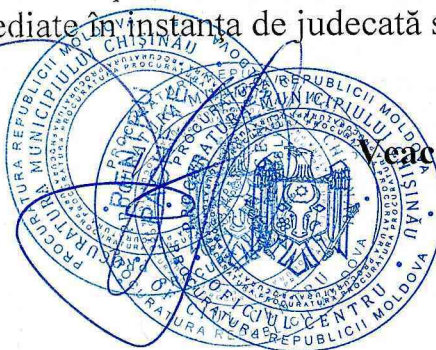
Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepția cazului în care a fost încheiată o tranzacție, printr-o ordonanță motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se și termenul urmăririi penale.*

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privința cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată sînt inadmisibile.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**



Venaceslav POTÎNGA

Non bis in idem

Cu excepția cazului în care se prevede în prezentul statut, nicio persoană nu poate fi judecată de Curte pentru un act care constituie temeiul infracțiunii pentru care persoana a fost găsită vinovată sau achitată de către Curte.

Nicio persoană nu poate fi judecată de nicio altă instanță pentru infracțiunea menționată la articolul 5 pentru care persoana respectivă a fost deja găsită vinovată sau achitată de Curte.

Nicio persoană care a fost judecată de o altă instanță pentru un act interzis în sensul articolelor 6, 7 și 8 nu poate fi judecată de Curte pentru același act, cu excepția cazurilor în care se desfășoară procedura. într-o altă instanță:

(a) a fost menită să protejeze persoana în cauză de răspunderea penală pentru infracțiunile care intră în competența Curții; sau (b) în alt mod nu s-a desfășurat în mod independent sau imparțial în conformitate cu normele de drept corespunzător recunoscute de dreptul internațional și s-a desfășurat astfel încât. în aceste condiții, nu era în interesul de a aduce persoana în cauză în fața justiției.

Non bis in idem.

1. Cu excepția cazului în care se prevede în prezentul statut, nicio persoană nu poate fi judecată de Curte pentru un act care constituie temeiul infracțiunii pentru care persoana a fost găsită vinovată sau achitată de către Curte.

2. Principiul "non bis in idem" este intransigent în ceea ce privește actele articolului 5 sau

3. Nicio persoană nu poate fi judecată de nicio altă instanță pentru infracțiunea menționată la articolul 5 pentru care persoana respectivă a fost deja găsită vinovată sau achitată de Curte.

4. Numai atunci formularea literală a articolului 20 din Statutul de la Roma - cu privire la actele deja prevăzute la articolul 6 din partea 3 - are rezerve: (a) și (b)

Nicio persoană care a fost judecată de o altă instanță pentru un act interzis în sensul articolelor 6, 7 și 8 nu poate fi judecată de Curte pentru același act, cu excepția cazului în care se desfășoară în fața unei alte instanțe:

(a) a fost menită să protejeze persoana în cauză de răspunderea penală pentru infracțiunile care intră în competența Curții; sau

(b) Din alte motive, aceasta nu s-a desfășurat independent sau imparțial în conformitate cu normele de diligență recunoscute de dreptul internațional și s-a desfășurat astfel încât. în aceste condiții, nu era în interesul de a aduce persoana în cauză în fața justiției.

Sau

Interzice urmărirea penală sau judecarea "aceleiași infracțiuni". - "Articolul 20 din Statutul de la Roma - în ceea ce privește actele art. 5, 7 și 8 - nu poate fi secundar - în raport cu Convenția Europeană (1950) din Moldova din 1998 - adoptarea a fost considerată anulată din 2002 - în virtutea modificărilor aduse Statutului Consiliului Europei - avută în vedere cu privire la drepturile de interpretare - "Rezerve!" și după 12 luni a devenit doar o parte a legislației interne naționale - constrângere la convingere - și nu la un "tratrat" - părăsirea Moldovei - o țară de «terți».

Statutul de la Roma din 1998 a fost adoptat de Adunarea ONU cu o treime din voturi. De asemenea, a devenit operațională în cadrul tribunalelor penale la începutul anului 2002.

Excepție de la aceasta este tocmai încălcarea articolelor 5, 7 și 8 în ceea ce privește articolul 29 din Statutul de la Roma.

Controversa - a fost epuizată la 08 iunie 2021 - Cazul Mladic - Tribunalul Iugoslav susținut de Gen. secretarul ONU Métegnah și șeful Comitetului împotriva genocidului bazat pe discriminare Batchet.

De atunci, toate cauzele contencioase privind aplicabilitatea - a Statutului de la Roma - în ceea ce privește statutul limitărilor la articolele 5, 7 și 8 au devenit aplicabile conceptele - "mecanism rezidual" - ale Tribunalului: Nürnberg și Orientul Îndepărtat -1945-1948.

Cu toate acestea, nu uităm că la începutul anului 1990 Moldova a adoptat Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice de la New York și Convenția Opțională - privind interzicerea torturii și a tratamentelor inumane, Republica Moldova adoptată în 1996.

Aceasta înseamnă că toate circumstanțele menționate la articolul 20 din Statutul de la Roma Ne bis in idem sau la articolul 20 cu privire la încălcările articolului 5 au fost incluse în total, fără rezervele părții 1. și partea 2.

Și deja cu "rezerve - partea 3 - literele a) și b).

Dar, în detaliu și luând în considerare lacunele mai rezonabile și care nu lasă lacune în principiul: "Ne bis in idem" - Pactul internațional - 1990.

Astfel, în ansamblu – făcând principiul în sine primar – ca neînrușiat – cu contradicțiile interne ale legislației interne a UE și – devenind terți sau țări – Moldova

Prin urmare, norma declarată a Statutului de la Roma are supremație , chiar și în ceea ce privește

încorporarea – această normă în legislația națională – interpretată de CoE – ca euro-integrare între atomii euro și CoE – unde Moldova în acest tratat dubios – este lipsită de dreptul la o rezervă la opționalitate – pentru aceasta – pierderea Suveranității – în favoarea obiectivelor CoE și NATO – folosind – "naționalism radical" în statele baltice – dar aplicând – Constrângere prezidențială sau incompetență a Curții Constituționale în materie de – înșelăciune.

Atunci când Curtea Constituțională a abolit – drepturile – limbii ruse – privându-se de dreptul – de opoziție – cu privire la o rezervă.

Deoarece rezerva - protejarea împotriva aplicării Legii nr.112 - a fost executată exclusiv în limba rusă.

Astfel, prin eliminarea – interpretarea textelor – în raport cu dreptul intern – în mod automat – prin desființarea – falsificarea legală atunci când:

[....]

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Artă. 1. - Ratificarea Acordului de asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.

Artă. 2. - Guvernul va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord.

Artă. 3. - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pregătește și prezintă depozitarului un instrument de ratificare.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI, IGOR KORMAN

112. Chișinău, 2 iulie 2014

[....]

O altă rezervă reversibilă - ca un atac rezonabil la suveranitatea Republicii Moldova în act, deoarece rezerva ar putea fi retrasă exclusiv de Curtea Constituțională - și numai dacă este interpretată în limba rusă de un astfel de conținut:

[....]

Declinarea responsabilității: Vă rugăm să rețineți că aceste documente sunt doar în scop informativ și nu sunt versiunea finală a Acordului de asociere.

Textele care au fost parafate vor fi supuse expertizei juridice, lingvistice și juridice înainte de finalizarea Acordului de cooperare.

Aceste texte nu dau naștere niciunui drept sau obligație obligatorie din punct de vedere juridic în temeiul dreptului internațional public.

[....]

În schimb, procedând astfel, în speranța "idioșeniei", discriminarea – care a făcut posibilă ruina – statelor baltice și vânzarea Suveranității lor – platformelor NATO.

Deci, exact Dăscălime juridice: a fost principiul - furtul de suveranitate și toate drepturile permise ale cetățenilor moldoveni - condamnându-le ca - "hoți" - "miliarde" sau inclusiv înșelăciune:

[....]

Acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană energia atomică și statele membre ale acestora, cu una singură și Republica Moldova, pe de altă parte

[....]

Care conține articolul 6 privind Statutul obligatoriu de la Roma - dar folosit ca parte a - unui atac la adresa libertăților și drepturilor cetățenilor - stabilindu-i ca "moștenitori ai României - în timpul celui de-al Doilea Război Mondial" și cetățenii săi - descendenți - criminali de război - care nici măcar nu au dreptul să viseze la un tratament echitabil - precum statele baltice - recent împreună cu Polonia - au început să vorbească deschis - în ceea ce privește "rolul" lor - cu privire la plățile către Germania și, de altfel, România - despăgubiri până în 2146.

Senatul SUA - refuzând să revizuiască istoria despăgubirilor - momentul capitulării celui de-al doilea război mondial - a stabilit incapacitatea Statelor Unite în acest caz de a depăși criza economică și căderea dolarului. Prin urmare, propun ca Statutul de la Roma să fie judecat în raport cu statul de drept la "dreptul de interpretare pierdut intern la propria lege - citând literalmente:

Atunci când este condamnat sau condamnat în prealabil:

Articolul 6

Curtea Penală Internațională

1. Părțile reafirmă că cele mai grave infracțiuni care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că urmărirea lor efectivă trebuie asigurată prin măsuri la nivel național și internațional, inclusiv curtea penală internațională (CPI).

Părțile consideră că instituirea și funcționarea eficace a CPI reprezintă o evoluție importantă pentru pacea și justiția internațională. Părțile convin să sprijine CPI prin punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor conexe, acordând atenția cuvenită menținerii integrității sale.

În același timp, norma "acordului comercial" a început să se aplice dreptului intern:

Articolul 408

Abrogarea legislației interne incompatibile

În cadrul apropierii, Republica Moldova elimină dispozițiile legislației sale interne sau elimină practicile

interne care nu sunt în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legislația sa internă strâns legată de legislația Uniunii în domeniile legate de comerț din titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din prezentul acord.

Și, în același timp, aplicându-se nemulțumitului - abolirea limbii ruse, atunci când articolul 50 din Statutul de la Roma - nu prevede recurgerea la această Curte - Curtea Constituțională - care a abolit una dintre limbile sale oficiale și nu poate formula "Clauza juridică" - ca înșelăciune. Sau idioteția ta!!!:

Articolul 50

Limbi oficiale și de lucru

Limbile oficiale ale Curții sunt limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă. Hotărârile Curții, precum și alte decizii privind aspecte fundamentale în fața Curții se publică în limbile oficiale.

În conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul de procedură și de probă,

1. Președinția stabilește deciziile Curții care pot fi considerate, în sensul prezentului alineat, decizii cu privire la chestiuni fundamentale.
2. Limbile de lucru ale Curții sunt engleza și franceza. Regulamentul de procedură și probele definesc cazurile în care alte limbi oficiale pot fi utilizate ca limbi de lucru.

La cererea oricăreia dintre părțile la procedură sau a oricărui stat autorizat să participe la procedură, Curtea permite acestei părți sau acestui stat să utilizeze orice altă limbă decât engleza sau franceza, cu condiția ca, în opinia instanței, o astfel de autorizație să fie suficient de rezonabilă.

Cum este posibil ca o țară care a capitulat nazismul și a discriminat 50% din populație din motive lingvistice, lipsindu-se simultan de dreptul de a interpreta Pactul Internațional și Convenția Opțională sau de încălcări ale articolului 5 din Statutul de la Roma: Și cea mai gravă crimă din lume este considerată - fără patriotism excesiv, ca moștenire - a Suveranității și drepturilor cetățenilor moldoveni este ignorată

DOVADA INFRACTIUNII COMISIEI DE LA VENETIA SI INCALCAREA IERARHIEI REGULILOR DE DREPT - citata - ca o încălcare a articolului fundamental al Constituției - despre Articolul 64 din Viena Convenția - citată literal - de regulă și ordine - care, în caz de nerespectare și literalmente previne încălcarea unei norme peremptorii este ceea ce este citat - Ordine sau secvență - sunt literală.

Articolul 8 Respectarea dreptului internațional și a tratatelor

Republica Moldova se angajează să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte, să își bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele universal recunoscute ale dreptului internațional.

Și abia atunci apare regula imperativă și obligatorie - NU SEPARABILĂ DE CARTA ONU:

Intrarea în vigoare a unui tratat internațional care să conțină prevederi contrare Constituției trebuie să fie precedată de o revizuire a Constituției.

Astfel, au fost încălcate Regulile de bază de interpretare - toate părțile articolului 8 constituțional, care sunt direct legate de Carta ONU și sunt atacate de o parte inseparabilă a Suveranității de Statutul ONU sau de articolul 4 din Constituția Republicii Moldova referitoare la Declarația Universală a Drepturilor și Libertăților cetățenilor Republicii Moldova și a țărilor.

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, a legămintelor și a altor instrumente, unul din care este Republica Moldova.

În caz de neconcordanțe între convențiile și tratatele privind drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile interne, vor prevala normele internaționale.
Nu slujitorul Legii "Democrației" - așa cum înseală COE și care are libertatea de "astfel - democrație" - Articolele 5

Democrația și pluralismul politic

Democrația în Republica Moldova se desfășoară în condiții de pluralism politic, incompatibil cu dictatura și totalitarismul.

și contradicția "doctrinei venețiene - Legea slujitorului - Democrația este doar un "antidot" sau o parte - despre Democrație:

Nicio ideologie nu poate fi stabilită ca ideologie oficială de stat.

Ierarhia și ordinea sunt cele care stabilesc infracțiunea gravă a Regulilor de interpretare a suveranității și libertăților și a drepturilor cetățenilor, și nu în alt mod:

Literal, la fel ca articolul 2:

Articolul 2

Suveranitatea și puterea de stat

(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, exercitând sa directă și prin organele sale reprezentative, în formele definite de Constituție.

Nicio persoană privată, nicio parte a poporului, niciun grup social, niciun partid politic sau altă asociație publică nu pot exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat este cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Astfel - stabilind - ce rol - joacă CoE - ca vinovat de încălcarea articolului 64 din Convenția de la Viena.

Curtea și judecătorul Awasilae, precum și comisiile ONU pentru a introduce o acțiune în fața CIJ și a procurorului Tribunalului Penal din A©tor sau Macheret

Legături:

1. Legea nr.112
2. Statutul de la Roma

A©tor sau Macheret



Digitally signed by Macheret Alexei
EEST Reason: Mold Sign Signature
Location: Moldova

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 16-09-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5S2WF92X7X4R8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074079955

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074079955

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074079955



ПРИГОВОР

Именем Закона

21 февраля 2003

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру,

в составе:

Председатель

К. Алергуш

Секретарь

Скорценски, Черинчук

Прокурор

Русу

Адвокат

Герцеску

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, родившегося 23.06.1973, в г. Кишинэу, русской национальности, среднее образование, разведен, временно не работает, ранее не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу ул. Г. Асаки, 49 Б, кв.23,

в совершении преступления, предусмотренного ст.225^а, часть 1 УК РМ, суд,

у с т а н о в и л:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, -кв. 23, ул. Г. Асаки, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачерет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);
- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.

- протокол осмотра предметов и постановления приобщении к материалам дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26).

Проверив и анализируя в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена

и его действия подлежат квалификации по ст.225⁵, часть 1 УК РМ -незаконное изготовление и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ст. 36 УК РМ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, все обстоятельства дела.

Подсудимый полностью признает свою вину, искренне раскаивается, ранее не судим, по месту жительства охарактеризован удовлетворительно, совершенное преступление не является серьезным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, судебная инстанция, устанавливая наказание подсудимому в виде лишения свободы, решает приостановить установленное наказание, установив испытательный срок.

Согласно отчету №214 от 11.11.02 (л.д. 50), подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судебная инстанция считает необходимым применить положения ст. 59 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269-272 УПК РМ, суд,

приговорил:

Мачерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.225⁵, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считаться условным, установив Мачерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мечерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения –подписку о невыезде Мечерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлением от 25.11.02 были отданы на хранение Комиссариату Полиции сектор Центру – подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья: /подпись/

Переводчик: Гросу Виктория

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Трошато,
пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) листа.
М. Д. Превода моря
суда Кушинец
А. М. А. *[Signature]*
Апр. 7. 1904 г.



10. Если Суд решил, что дело является неприемлемым согласно статье 17, Прокурор может представить просьбу о пересмотре этого решения, если он полностью уверен в том, что открылись новые обстоятельства, в силу которых отпадают основания, по которым дело ранее было признано неприемлемым согласно статье 17.

11. Если Прокурор с учетом вопросов, затрагиваемых в статье 17, передает расследование, он может обращаться к соответствующему государству с просьбой о предоставлении Прокурору информации о производстве по данному делу. По просьбе соответствующего государства обеспечивается конфиденциальность такой информации. Если впоследствии Прокурор принимает решение продолжить расследование, он уведомляет об этом государство, которому было передано производство по данному делу.

Статья 20

Ne bis in idem

1. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем Статуте, никакое лицо не может быть судимо Судом за деяние, составляющее основу состава преступления, в отношении которого данное лицо было признано виновным или оправдано Судом.

2. Никакое лицо не может быть судимо никаким другим судом за упоминаемое в статье 5 преступление, в связи с которым это лицо уже было признано виновным или оправдано Судом.

3. Никакое лицо, которое было судимо другим судом за деяние, запрещенное по смыслу статьи 6, 7 или 8, не может быть судимо Судом за то же деяние, за исключением случаев, когда разбирательство в другом суде:

- a) предназначалось для того, чтобы оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда; или
- b) по иным признакам не было проведено независимо или беспристрастно в соответствии с нормами надлежащей законной процедуры, признанными международным правом, и проводилось таким образом, что, в существующих обстоятельствах, не отвечало цели предать соответствующее лицо правосудию.

Статья 21

Применимое право

1. Суд применяет:

- a) во-первых, настоящий Статут, Элементы преступлений и свои Правила процедуры и доказывания;
- b) во-вторых, в соответствующих случаях, применимые международные договоры, принципы и нормы международного права, включая общепризнанные принципы международного права вооруженных конфликтов;
- c) если это невозможно, Суд применяет общие принципы права, взятые им из национальных законов правовых систем мира, включая, соответственно, национальные законы государств, которые при обычных обстоятельствах осуществляли бы юрисдикцию в отношении данного преступления, при условии, что эти принципы не являются несовместимыми с настоящим Статутом и с международным правом и международно признанными нормами и стандартами.

2. Суд может применять принципы и нормы права в соответствии с тем, как они были истолкованы в его предыдущих решениях.

3. Применение и толкование права в соответствии с настоящей статьей должно соответствовать международно признанным правам человека и не допускать никакого неблагоприятного проведения различия по таким признакам, как гендерный признак, как это

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 05-04-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DR4Y1584JW9F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073886585

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073886585

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073886585

ПРИГОВОР

Именем Закона

12.11.2003

мун.Кишинэу

Суд Центру,

в составе:

Председатель

А.Карауш

Секретарь

А.Чобану

Прокурор

С.Балкан

Адвокат

С.Гаврилица,

рассмотрел на судебном заседании уголовное дело по обвинению Мачерета Алексея Артур, родившегося 23.06.1973, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23, русской национальности, работающего в качестве консультанта фирмы «ONIX», среднее специальное образование, ранее, 21.02.2003, приговорённого Судом Центру мун. Кишинэу на основании ст.225-5, ч.1 УК РМ к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 1 год, согласно ст.43 УК РМ в совершении преступления, предусмотренного ст.225-5, ч.2 УК РМ, ст. ст.225-5, ч.1 УК РМ и ст.225-3 УК РМ,

у с т а н о в и л:

Ранее осуждённый Мачерет А. не сделал соответствующие выводы и опять совершил следующие преступления.

Так, в неустановленных следственными органами времени и месте приобрёл жидкость «Solutan» в целях производства наркотического вещества. Принёс жидкость «Solutan» домой, Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003 на кухне приготовил с использованием йода и красного фосфора наркотическое вещество перветин для личного использования. Часть приготовленного наркотического вещества Мачерет А. ввёл внутривенно в ту же ночь. 13 февраля 2003 во время проверки по месту жительства Мачерета Алексея Артур, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв.23 сотрудники полиции обнаружили и изъяли следующие вещи: одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета 3,2 мл, 8 использованных одноразовых шприцов, 3 ампулы, на одной из которых была надпись «Solutan», бумажный пакет с порошкообразным веществом жёлтого цвета весом 1,6 гр., фрагменты спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета, 2 флакона с фиолетовой кристаллической жидкостью, полиэтиленовый кулёк с веществом тёмно-красного цвета.

Согласно отчёта экспертизы №525 от 28.02.2003 вещество из одноразового шприца, изъятого у Мачерет А., представляет собой наркотическое вещество,

полученное кустарным путём, «Перветин» («эмфитамин»), который содержит 0,256 гр. перветина и относится к наркотическим и психотропным веществам, вещество фиолетового цвета в двух флаконах представляет собой металлический йод, а вещество тёмно-красного цвета является красным фосфором, и они могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – первитина, лекарства, которое содержит эфедрин; в 6 использованных одноразовых шприцах и в 1 ампуле, изъятых в квартире Мачерета А., были обнаружены остатки вещества, которое содержит первитин, относящийся как к наркотическим, так и к психотропным веществам. На фрагментах спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета и на флаконе с надписью «Solutan», обнаружены следы эфедрина, который является перкурсором и психотропным веществом.

Экспертизой от 13.02.2003 установлено, что Мачерет А. находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления вещества первитин.

Также Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003, приготовив кустарным путём на дому наркотическое вещество «первитин», часть которого использовал сам, а другую часть дал бесплатно своим знакомым Карповичу Л., Поперечному А., Каларашу Г. и Бондаренко Е., которые употребили наркотическое вещество «первитин» в квартире Мачерета А., то есть в кв. №23 по ул. Г. Асаки, 49Б, мун.Кишинэу.

На судебном заседании обвиняемый признал частично свою вину, объяснив, что действительно, в ночь с 12 на 13 февраля 2003 в своей квартире приготовил из жидкости «Solutan», которую купил ранее и хранил дома, наркотическое вещество «первитин». Вечером 12.02.2003 к нему домой пришла Бондаренко А. со своим другом и принесла шприцы, спичечные коробки с кристаллами эфидрина. Также у Анны был одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета. В квартире находился и Поперечный Андрей, который попросил Мачерета А. пожить в его квартире некоторое время, так как жена выгнала его из дома. Бондаренко А. и Калараш Г. сказали, что были на дискотеке и не употребляли наркотическое вещество. «Первитин», который он приготовил, употребил внутривенно.

Свидетель Калараш Г. сообщил суду, что 12 февраля 2003 вечером пришёл со своей подругой Бондаренко А. домой к Мачерету А.. Кроме них у Мачерета А. дома были ещё 3 или 4 человека, которые находились на кухне, в комнате. Он захотел пить и выпил из чашки чай на кухне. У чая был специфический вкус, и кто-то из присутствующих сказал, что в чае есть первитин. У Мачерета А. находились до утра 13 февраля. А утром пришли сотрудники полиции и задержали их, сопроводив в Наркологический диспансер для проверки, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения. Ранее он ещё приходил с Бондаренко А. домой к Мачерету А. и знает, что последний готовит наркотические вещества.

Свидетель Бондаренко А. знакома давно с Мачеретом А.. 12 февраля 2003 вечером вместе с Калараш Г. пришла в гости к Мачерету А., где находились до утра, когда пришли сотрудники полиции и задержали их.

Свидетель Лаударь К. сообщил суду, что 13.02.2003, располагая оперативной информацией, что как будто в квартире №23 по ул. Г. Асаки, 49Б

изготавливаются и употребляются наркотические вещества, он вместе с другими сотрудниками ДССОС и двумя свидетелями выехали на место происшествия. Дверь квартиры открыл Мачерет А. – хозяин квартиры. В квартире находилось 6 человек, 2 из которых женского пола. У всех было странное поведение. В квартире на кухне и в комнате были разбросаны использованные одноразовые шприцы. На кухне были различные кастрюли, миски со следами кристаллов, фрагменты спичечных коробков со следами кристаллов какого-то вещества жёлтого цвета. Также были обнаружены кристаллические вещества красного и фиолетового цветов. Мачерет А. объяснил, что он по специальности химик и проводит различные эксперименты с обнаруженными веществами. Все обнаруженные предметы были упакованы, опечатаны и отправлены на экспертизу. Лица, находившиеся в квартире Мачерета А. вместе с Мачеретом А. были сопровождены в Наркологический диспансер для проведения экспертизы, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения.

Свидетель Балмуш О., приглашённый в качестве свидетеля-ассистента 13.02.2003 в квартиру Мачерета А., дал аналогичные показания.

Суд высказался критически о показаниях свидетелей Карпович Ю., Поперечный А., которые сообщили на судебном заседании, что 12.02.2003, находясь в гостях у Мачерета А. не употребляли наркотические вещества и не видели, чтобы кто-то другой употреблял наркотические вещества. Также они заявили, что ранее не употребляли в квартире Мачерета А. наркотические вещества и им ничего не известно о том, что Мачерет А. изготавливает и реализует наркотические вещества. Также суд даёт критическую оценку и показаниям свидетеля Бондаренко А.

Суд считает, что свидетели Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечный А. изменили показания во время судебного заседания с целью защитить Мачерета А., с которым знакомы много лет и находятся в дружеских отношениях. В своих показаниях во время уголовного расследования свидетели Бондаренко А., Карпович Л., Поперечный А. заявили, что употребляли 12.02.2003 наркотическое вещество «первитин», находясь в гостях у Мачерета, и что «первитин» изготовил Мачерет А. и угостил их.

Вина обвиняемого Мачерета А. также подтверждается и другими доказательствами, которые опровергают показания свидетелей Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечного А..

Таким образом, вину обвиняемого Мачерета А. подтверждают следующие доказательства: протокол осмотра места преступления от 13.02.2003 (лист дела № 11), научно-технический отчёт №410 от 19.02.2003 (лист дела №13) и отчёт экспертизы №525 от 28.02.2003 (лист дела №54-55), которыми установлено, что жидкий раствор в одноразовом шприце, изъятом у Мачерета А., представляет собой раствор «первитина», приготовленный кустарным путём (метамфетамин). Этот раствор содержал 0,256 гр. «первитина». (метамфетамина), который относится к наркотическим и психотропным веществам, а вещество фиолетового цвета в 2 флаконах является металлическим йодом, вещество тёмно-красного цвета в полиэтиленовом кульке является красным фосфором.

Металлический йод и красный фосфор могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – первитина,

лекарства, которое содержит эфедрин. В шести использованных одноразовых шприцах, изъятых у Мачерет А., были обнаружены остатки вещества первитин, что содержит эфедрин в кристаллическом веществе, обнаруженном на фрагментах спичечных коробков и во флаконе с надписью обнаружен «эфедрин», который относится к прекурсорам и психотропным веществам.

В протоколах медицинского обследования для установления состояния опьянения №595,592,590,591 от 13.02.2003 (лист дела №15-18), установлено, что Бондаренко Е., Карпович Л., Поперечный А. 13.02.2003 находились в стадии наркотического опьянения, вызванного «первитином».

Протоколом наркологической судебной экспертизы №61 от 27.03.2003 установлено, что Мачерет А. страдает наркоманией и нуждается в лечении (лист дела № 63-64).

Таким образом, заслушав обвиняемого, свидетелей, рассмотрев материалы дела, представленные доказательства, суд считает, что вина обвиняемого Мачерета А. доказана полностью, а его действия следует квалифицировать согласно ст.217,ч.2 УК РМ в редакции от 12.06.2003 как незаконную деятельность по обороту наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, производство, хранение, отпуск, наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, совершённую повторно и согласно ст.219,ч.1 УК РМ квалифицировать как организацию или содержание притонов для потребления наркотических или психотропных веществ.

Для назначения наказания суд, согласно положениям ст. 75 УК РМ, принимает во внимание характер и тяжесть совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства дела, которые смягчают или отягчают ответственность.

Мачерет А. признал свою вину, искренне раскаивается, ранее был осуждён за похожее преступление, характеризуется удовлетворительно, совершённые преступления не являются тяжёлыми.

Несмотря на изложенные обстоятельства, суд считает, что перевоспитание и исправление обвиняемого Мачерета А. возможно без изолирования от общества, то есть возможно применить условное наказание. На основании изложенного, согласно ст.384-389 суд,

п р и г о в о р и л:

Мачерета Алексея признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.217, ч.2 УК РМ и ст.219, ч. 1 УК РМ, на основании которых назначить следующее наказание:

--согласно ст. 217, ч.2 УК РМ – 5 лет тюремного заключения.

--согласно ст.219, ч.1 УК РМ—1 год тюремного заключения.

Согласно ст.84 УК РМ, поглощением менее строгого наказания более строгим, окончательно Мачерету А. определить наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.84 ч.4 УК РМ к новому назначенному наказанию присоединяется наказание, назначенное Судом Центру мун. Кишинэу от 21.02.2003 и поглощением

менее строгого наказания более строгим окончательно Мачерету А. назначается наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст.90УК РМ отсрочить приведение назначенного Мачерету А. наказания в исполнение, установив испытательный срок 1 год

Предварительную меру, назначенную Мачерету А. – арест, отменить и освободить из-под ареста в зале судебного заседания.

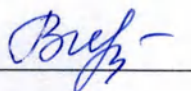
Вещественные материалы, приложенные к делу, уничтожить.

Приговор подлежит обжалованию в Апелляционную палату Кишинэу в течении 10 дней.

Председатель заседания /подпись/

А. Карауш

Переводчик: Бужор Н.



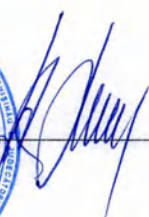
Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)





Алёна Мирон

Спрошито,
пронумеровано и
скреплено печатью.
5(пять) листов.

И.О. председателя
суда Кушану

Д.М. Д. Марон

Апр. 7. Мексика





Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA	
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU	
OFICIUL CENTRU	
Nr. de ieșire	08-7322
03	11 20

Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

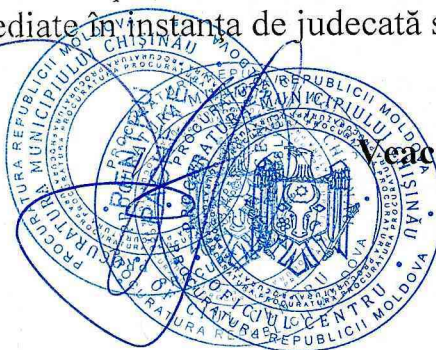
Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepția cazului în care a fost încheiată o tranzacție, printr-o ordonanță motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se și termenul urmăririi penale.*

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privința cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată sînt inadmisibile.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**



Venaceslav POTÎNGA

**RAPORT DE EXAMINARE
MEDICO-LEGALĂ**

Nr. 5561

În baza solicitării personală

din " " 200 , Nr.

în incinta CML MS RM

cu iluminare naturală, pe timp

expertul (-ii) medico-legal (-i)

stagiul, categoria, gradul științific și titlul

a (au) efectuat examinarea medico-legală MAGERET ALEXEI ARTUR, 1973a.n.,

fără lucru, dom. str. Gh. Asachi, 49/B ap. 23

Pașaport A0699563

În examinare au asistat a/m Grigorev L.

Examinarea a fost începută la " 25 " 09.02 200

terminată la " 25 " 09.02 200

"RAPORTUL DE EXAMINARE" se expune pe _____ file

Pentru detrmnarea gradului de gravitate a leziunilor corporale.

Circumstanțe: la 19.09.02 la domiciliu între orele 15-16.00 bătut de colaboratorii DCCCOC, am fost reținut de ei, pe data de 20-21.09.02 bătut iarăși în incinta DCCCOC cu mâinele și picioarele peste cap, corp.
Am fost eliberat la 24.09.02. După ajutor medical nu s-am adre at.

Reclamații: Acuză dureri de cap, slăbiciune generală, grețuri.

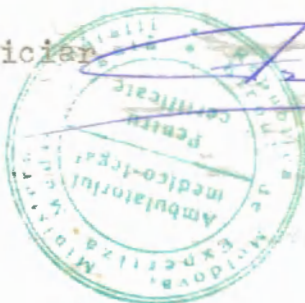
Starea prezentă: Pe pleoapa inferioară ochiului drept, pe hemitoracele drept pe linia parasternală la nivelul coastelor 4,5, pe hemitoracele stâng pe linia medio-claviculară la nivelul coastelor 2,4 pe marginea rebordului costal pe stînga, pe linia parasternală și medico-claviculară, pe fața laterală brațului stîng în treimea lui superioară, echimoze multiple brun-vioacei-gălbui și gălbui, ovale cu dim. de la 2x1 pînă la 13x9.5cm. Pe fața anterioară antebrațului drept în treimea lui medie edem posttraumatic al țesuturilor moi elastic dureros la palpare dim. 4x3.5cm. Alte leziuni vizibile lipsesc.

ÎNCHETARE:

Echimozele pe față, torace, brațul stîng, edemul posttraumatic al țesuturilor moi pe antebrațul drept au fost produse cu un obiect contodont cu suprafața limitată, posibil în termenul și circumstanțele indicate și se califică ca leziuni corporale ușoare.

Expert medic judiciar

A. Pădure



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Catana Angela
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 02-11-2021 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. DOYO489SCL5K2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074137051

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074137051

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074137051

№4rh-7/2019

Определение

18 декабря 2019 г.

Мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, Офис Чокана

Суд в составе:

Председательствующий,

Судья

Александру Санду

Секретарь

Кристина Секриеру

С участием ревизуента

Мачерет Алексей

Переводчика

Пенов Сергей

Рассмотрев в открытом судебном заседании заявление пересмотра поданной Мачерет Алексея против своей уголовной истории в период 2006-2008 г.

Дела распределено в

08.11.2019

Установил

Мачерет Алексей 25.04.2029 подал заявление в судебной инстанции о пересмотре уголовных дел в период 2006-2008.

В мотивации своей позиции он ссылаясь на факте что он незаконно был осужден по ст. 217 (2) УК и 219(1) УК (1961), в ситуации, когда в весь период был наказан административно за одно и тоже правонарушение 46-824/2006 и 1409/2006 от 07.11.2006.

В судебном заседании ревизует Мачерет Алексей подтверждал свое позицию о пересмотре приговора Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, через которого Мачерет был признан виновен в совершение преступление предусмотренной ст. 217/2, 219 (1) УК (1961), окончательно 5 лет лишения свободы сроком один год.

Дополнительно Мачерет Алексей предъявил что не хочет пересмотр административных дел 46-824/2006 и 46-1409/2006 от 07.11.2006.

Выслушав сторону, рассмотрев материалы дела, суд считает нужным передать жалобу в компетентной судебной инстанции и именно в офис Буюкань Суд Кишинэу из следующих мотивов.

В соответствие со ст. 460 (1) УПК процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного прокурору на уровне суда, рассматривавшего дело по существу. При наличии оснований, предусмотренных в ст. 458 (3) п .3) и 4), процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного суду, рассматривавшему дело в первой инстанции.

По перечисленным причинам, принимая во внимание, что Мачерет Алексей не желает рассматривать дела о правонарушениях, но суд пересмотрит приговор от 11.08.2006, вынесенный Судом Рышкань

мун. Кишинэу, суд считает необходимым передать жалобу рецензента судье по общему праву в офис Буюкань Суд Кишинэу.

В соответствии со ст. 342, 460 УПК, суд

Устанавливает:

Направить ходатайство Мачерета Алексей о пересмотре приговора от 11.08.2006, принятого Судом Рышкань мун Кишинэу, которым Мачерет Алексей был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 217 (2) и 219 (1) УПК, 84 УК окончательно приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на один год в пользу суда общей юрисдикции, а именно офис суда Кишинэу в Буюканах.

Определение с правом обжалования в течение 15 дней.

Судья

Александру Санду

Перевод осуществлен отделом переводчиков при Секретариате Суда Кишинэу, Офис Буюкань согласно утвержденному Штату работников Суд Кишинэу, Офис Буюкань

Переводчик

Подпись переводчика подлинная

И. о. заместителя председателя Суда Кишинэу

(Сектор Буюкань)



totul: 2 / 1000 / 1000
EX: 01/10/10





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și evidență a populației

Direcția generală acte de identitate

MD-2012. municipiul Chișinău, str. Aleksandr Pușkin. nr.42, Tel./Fax: +373 22 50 47 66, e-mail: DGA1@asp.gov.md

nr. _____
La nr. 1426 în 15.08.18

Date cu caracter personal

Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice” IO 0000059

ÎNȘTIINȚARE

cet. MACERET Alexei Artur

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1⁶) litera c) din Legea nr. 273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte cererea dvs. pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova din 19.10.2017 a fost respinsă.

Temeiul respingerii cererii l-a constituit informația furnizată de Secția informație cu caracter penal a Direcției servicii publice și guvernamentale a Serviciului tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne au fost intentate cauze penale:

- a) nr. 2007021224 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- b) nr. 2007021027 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- c) nr. 2014022871 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- d) nr. 2006020792 conform art. 361 al. 2 CP RM;
- e) nr. 2008481099 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- f) nr. 2009480067 conform art. 217 al. 2 CP RM;
- g) nr. 2009020125 conform art. 217 al. 2 CP RM.

Pentru soluționarea cererii ulterioare de eliberare a pașaportului, în condițiile prevederilor art. 4 alin. (1⁶); alin. (1⁷) din legea menționată, este necesar de prezentat:

1) hotărârea definitivă și irevocabilă la cauza penală indicată (pentru fiecare cauză penală în parte), în original (în cazul emiterii a unei astfel de hotărâri) în adresa furnizorului de informații (mun. Chișinău, str. Hâncu, 3) sau a autorității emitente a actelor de identitate – (prin intermediul Serviciilor eliberare a actelor de identitate) sau,

2) confirmare eliberată de procurorul care efectuează/conduce urmărirea penală sau de judecătorul care examinează cauza penală nominalizată (pentru fiecare cauză penală în parte), expediată în formă scrisă sau electronică Agenției Servicii Publice (mun. Chișinău, str. Pușkin, 42), ce stabilește că în privința dvs. nu sunt aplicate măsuri preventive.

Cererea repetată pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se examinează după înlăturarea cauzelor care au generat respingerea cererii precedente.

Suma restituită pentru neprestarea serviciului este de 850 lei (nota de plată 201802025454. MPay 20538180 din 16.06.2018).

Șef al Direcției pașapoarte

Angela NAGRUDNAIA



Republica Moldova

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

HOTĂRÂRE
PRIVIND EXCEPȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE

a articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal
(confeccionarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor de
importanță deosebită false)

(Sesizarea nr. 25g/2018)

CHIȘINĂU

14 mai 2018

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:

Dlui Mihai POALELUNGI, *președinte*,
Dlui Aurel BĂIEȘU,
Dlui Igor DOLEA,
Dlui Veaceslav ZAPOROJAN, *judecători*,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, *grefier*,

Având în vedere sesizarea depusă la 20 februarie 2018
și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în ședință publică,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunță următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, ridicată de către dl avocat Igor Chiriac, în dosarul nr. 1-77/18, pendinte la Judecătoria Strășeni, sediul central.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituțională la 20 februarie 2018, de către dl judecător Sergiu Osoianu de la Judecătoria Strășeni, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

3. Autorul excepției a invocat că dispoziția de la articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal – „săvârșite referitor la un document de importanță deosebită” – este contrară articolelor 1 alin. (3), 22 și 23 din Constituție.

4. Prin decizia Curții Constituționale din 29 martie 2018, sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării excepției de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Procuraturii Generale și Departamentului de Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

6. La ședință plenară publică a Curții, excepția de neconstituționalitate a fost susținută de către dl avocat Igor Chiriac, autor al sesizării. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și la organele de drept din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției.

CIRCUMSTANȚELE LITIGIULUI PRINCIPAL

7. Pe rolul Judecătoriei Strășeni, sediul central, se află cauza penală de învinuire a dlui Ion Ciobanu de comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 361 alin. (2) lit. c) [*Confeționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false*] din Codul penal.

8. Potrivit rechizitoriului, dl Ion Ciobanu este învinuit că ar fi prezentat la angajare în calitate de pădurar o diplomă de licență falsă, conform căreia ar fi obținut titlul de licențiat în științe agricole, specialitatea „silvicultură și grădini publice”. Acțiunile acestuia au fost încadrate de către procuror sub dispozițiile articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal – „deținerea și folosirea unui document oficial fals de importanță deosebită”.

9. Pe 25 ianuarie 2018, în cadrul ședinței de judecată, dl avocat Igor Chiriac a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal.

10. Prin încheierea din 15 februarie 2018 Judecătoria Strășeni, sediul central, a dispus suspendarea procesului, ridicarea excepției de neconstituționalitate și trimiterea sesizării Curții Constituționale în vederea soluționării acesteia.

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ

11. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1 Statul Republica Moldova

„[...]”

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 22 Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.”

Articolul 23 Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.”

12. Prevederile relevante ale Codului penal sunt următoarele:

Articolul 3
Principiul legalității

„(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanței de judecată și în strictă conformitate cu legea penală.

(2) Interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise.”

Articolul 361
**Confeționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale,
a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false**

„(1) Confeționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, confeționarea sau vânzarea imprimatelor, ștampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare,

se pedepsește cu amendă în mărime de până la 650 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani.

(2) Aceleași acțiuni:

[...]

c) săvârșite referitor la un document de importanță deosebită;

[...]

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 5 ani.”

13. Prevederile relevante ale Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație sunt următoarele:

Articolul 6
Informațiile oficiale

„(1) În sensul prezentei legi, informații oficiale sunt considerate toate informațiile aflate în posesia și la dispoziția furnizorilor de informații, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate și/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziția lor în condițiile legii de către alți subiecți de drept.

(2) În sensul prezentei legi, drept documente purtătoare de informații sunt considerate:

1) oricare din următoarele (sau o parte din acestea):

a) orice hârtie sau alt material pe care există un înscris;

b) o hartă, un plan, un desen, o fotografie;

c) orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforări care au un sens pentru persoanele calificate să le interpreteze;

d) orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscrisuri cu sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism;

e) orice alt înregistrator de informație apărut ca rezultat al progresului tehnic;

2) orice copie sau reproducere a purtătorilor de informații menționați la punctul 1) al prezentului alineat;

3) orice parte a unei copii sau reproduceri menționate la punctul 2) al prezentului alineat.

(3) Informațiile oficiale nedocumentate, care se află în posesia furnizorilor (persoanelor responsabile ale acestora), vor fi puse la dispoziția solicitanților în ordine generală.”

14. Prevederile relevante ale Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale sunt următoarele:

Articolul 7

Nicio pedeapsă fără lege

„1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, momentul în care a fost săvârșită, nu constituia o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii.

[...]”

ÎN DREPT

A. ADMISIBILITATEA

15. Prin decizia din 29 martie 2018, Curtea a confirmat respectarea, în prezenta cauză, a condițiilor de admisibilitate a unei excepții de neconstituționalitate, stabilite în jurisprudența sa constantă.

16. Curtea a reținut că obiectul excepției de neconstituționalitate este articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, norma legală în baza căreia este judecată cauza penală pendinte la Judecătoria Strășeni. Verificarea constituționalității acestui tip de acte normative ține de competența sa *ratione materiae*, potrivit articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție.

17. De asemenea, excepția a fost ridicată de către reprezentantul uneia dintre părțile la proces.

18. Curtea a mai reținut că prevederile aplicabile contestate nu au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

19. Pentru a declara admisibilă sesizarea, Curtea a trebuit să stabilească și incidența drepturilor garantate de Constituție, invocate de către autorul acesteia.

20. În acest sens, Curtea a apreciat că problema care se pune în prezenta cauză constă în verificarea conformității articolului 361 alin. (2)

lit. c) din Codul penal cu principiul legalității, în special, verificarea caracterului cert al acestei norme.

21. Prin urmare, Curtea a considerat că această excepție urmează a fi examinată prin prisma prevederilor articolelor 1 alin. (3) și 22, care garantează principiul legalității incriminării și al legalității pedepsei penale, în coroborare cu articolul 23 alin. (2) din Constituție, care instituie criteriile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească o lege.

B. FONDUL CAUZEI

PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 1 ALIN. (3) ȘI 22, COROBORATE
CU ARTICOLUL 23 ALIN. (2) DIN CONSTITUȚIE

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

22. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul pretinde că textul articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal – „săvârșite referitor la un document de importanță deosebită” – nu întrunește condițiile de calitate a legii, mai exact, condițiile clarității și previzibilității. Aceste lipsuri s-ar datora faptului că legea nu stabilește ce semnifică noțiunea de „document de importanță deosebită”. Semnificația acesteia ar fi stabilită, în practică, printr-o interpretare extensivă.

23. Potrivit autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile contestate contravin articolelor 1 alin. (3), 22 și 23 din Constituție.

B. Argumentele autorităților

24. În opinia sa, Președintele Republicii Moldova a menționat că noțiunea de „document de importanță deosebită” nu beneficiază de o definiție, fapt care face incertă stabilirea documentelor care pot fi considerate de „importanță deosebită”. Unul dintre principiile dreptului penal este cel al interpretării stricte, care este irealizabil în prezenta cauză. Așadar, o normă cu caracter vag exclude posibilitatea calificării corecte a faptei penale și, prin urmare, generează decizii arbitrare.

25. Parlamentul nu și-a prezentat opinia scrisă. Totuși, în ședința publică a Curții, reprezentantul Parlamentului a susținut că excepția de neconstituționalitate privește o problemă de interpretare și de aplicare corectă a legii, nu o problemă de drept constituțional. Din acest motiv, reprezentantul Parlamentului a pledat pentru respingerea sesizării.

26. În opinia prezentată de Guvern se menționează că prin „document de importanță deosebită” se are în vedere un act eliberat de către o autoritate publică. Apartenența autorității de categoria autorităților publice trebuie stabilită de către organul de urmărire penală, precum și de instanța de judecată, la calificarea infracțiunii. Astfel, Guvernul susține că norma contestată este clară și previzibilă și, prin urmare, îi permite

persoanei să înțeleagă conținutul acesteia și să conștientizeze consecințele acțiunilor sale.

27. În opinia sa, Procuratura Generală a notat că rămâne la discreția instanței să aprecieze dacă un document este sau nu de importanță deosebită în contextul infracțiunii prevăzute la articolul 361 din Codul penal, având în vedere pericolul social și consecințele survenite. Astfel, Procuratura Generală consideră că excepția de neconstituționalitate privește o problemă de interpretare și de aplicare corectă a legii, nu o problemă de drept constituțional.

28. Potrivit opiniei Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, nu este nici clar și nici previzibil ce are în vedere legislatorul prin „document de importanță deosebită”. Justițiabilul este privat de capacitatea de a prevedea, în mod rezonabil, în care condiții ar urma să răspundă în baza articolului 361 alin. (1) din Codul penal atunci când ar confeționa, deține, vinde sau folosi un document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, și, respectiv, în care condiții ar urma să răspundă în baza articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, în ipoteza în care aceleași acțiuni sunt săvârșite în privința unui document de importanță deosebită. Chiar apelând la consultanța de specialitate, o asemenea persoană nu ar putea determina, fără echivoc, care dintre aceste două norme îi este aplicabilă. Astfel, este imposibilă stabilirea unei limite exacte care desparte importanța deosebită a unui document și importanța „mai redusă” a unui document.

29. În concluzie, Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova consideră că dispoziția contestată nu corespunde standardului de claritate și previzibilitate cerut de Constituție.

C. Aprecierea Curții

1. Principii generale

30. Curtea reține că, în general, exigențele statului de drept presupun, *inter alia*, asigurarea legalității și a certitudinii juridice (Raportul privind preeminența dreptului, adoptat de Comisia de la Veneția la cea de-a 86 sesiune plenară, 2011, § 41).

31. În special în materie penală, dispozițiile articolului 22 din Constituție, împreună cu prevederile articolului 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, garantează principiul legalității incriminării și al pedepsei penale (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

32. În jurisprudența sa, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a stabilit că articolul 7 din Convenție trebuie să fie interpretat și aplicat astfel încât să se asigure o protecție efectivă împotriva urmăririi penale, a condamnării și a sancționării arbitrare a persoanei (*Del Rio Prada v. Spania* [MC], 21 octombrie 2013, § 77; *Rohlena v. Cehia* [MC], 27 ianuarie 2015, § 50; *Vasiliauskas v. Lituania* [MC], 20 octombrie 2015, §

153; *Koprivnikar v. Slovenia*, 24 ianuarie 2017, § 45). Această afirmație este valabilă și în contextul articolului 22 din Constituție.

33. În acest sens, Curtea constată că principiul legalității incriminării și a pedepsei penale presupune, prin definiție, că nicio faptă nu poate fi considerată ca infracțiune dacă nu există o lege care să prevadă acest lucru (*nullum crimen sine lege*) și că nu poate fi aplicată nicio pedeapsă dacă nu este prevăzută de lege (*nulla poena sine lege*).

34. Legalitatea incriminării și a pedepsei reprezintă principala garanție a securității juridice a persoanei în materie penală.

35. Principiul în discuție are consecințe atât în activitatea de elaborare a normelor penale, cât și în procesul aplicării acestora. Altfel spus, el se adresează deopotrivă legislatorului și judecătorului.

36. În activitatea legislativă, principiul legalității incriminării și a pedepsei intervine atât sub aspect material, cât și sub aspect formal. Sub aspect material, acest principiu îi impune legislatorului două obligații fundamentale: 1) să prevadă într-un text de lege faptele considerate infracțiuni și pedepsele aferente; și 2) să redacteze textul legal cu suficientă claritate, pentru ca orice persoană să poată realiza care sunt acțiunile sau inacțiunile care intră sub incidența lui. Aspectul formal se referă la obligația adoptării normelor penale ca legi organice, potrivit articolului 72 alin. (3) lit. n) din Constituție.

37. Pe de altă parte, principiul analizat le impune subiectelor dotate cu competența aplicării legii penale două obligații esențiale: interpretarea strictă a legii penale și interzicerea analogiei, adică să nu aplice legea dincolo de conținutul acesteia, și, respectiv, interzicerea aplicării retroactive a legii penale, cu excepția legii penale mai favorabile.

38. Așadar, infracțiunea și pedeapsa trebuie să fie prevăzute de lege. Expresia „prevăzută de lege” presupune, între altele, ca legea să întrunească standardul calității, i.e. aceasta trebuie să fie – așa cum afirmă constant Curtea Europeană – accesibilă și previzibilă (*Kononov v. Letonia* [MC], 17 mai 2010, § 185; *Maktouf și Damjanović v. Bosnia și Herțegovina* [MC], 18 iulie 2013, § 66; *Del Rio Prada v. Spania* [MC], 21 octombrie 2013, § 91; *Rohlena v. Cehia* [MC], 27 ianuarie 2015, § 50; *Vasiliauskas v. Lituania* [MC], 20 octombrie 2015, § 154; *Koprivnikar v. Slovenia*, 24 ianuarie 2017, § 48). De altfel, Curtea notează că și articolul 23 alin. (2) din Constituție implică adoptarea de către legislator a unor legi accesibile și previzibile.

39. Condiția accesibilității presupune ca textele de lege să poată fi cunoscute de către destinatari. Orice persoană trebuie să poată să dispună de informații privind normele juridice aplicabile într-un caz concret (*Khlyustov v. Rusia*, 11 iulie 2013, § 68). Accesibilitatea legii are în vedere aducerea la cunoștința publică a actelor normative și intrarea în vigoare a acestora, care se realizează în baza articolului 76 din Constituție, legea publicându-se în Monitorul Oficial.

40. La rândul ei, condiția previzibilității este îndeplinită atunci când justițiabilul poate cunoaște, din chiar textul normei juridice pertinente, iar la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe sau cu ajutorul unor juriști profesioniști, care sunt acțiunile și omisiunile ce-i pot angaja răspunderea penală și care este pedeapsa care îi poate fi aplicată, în cazul încălcării unei norme.

41. Persoanele vizate de norma de drept penal trebuie să fie apte să stabilească caracteristicile esențiale ale actului interzis doar în baza prevederilor care îl specifică, adică prin aplicarea simplă a regulilor de interpretare lingvistică.

42. În același timp, pentru ca legea să îndeplinească cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a-i oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrarului (*Sissanis v. România*, 25 ianuarie 2007, § 66).

43. O putere discreționară care nu este delimitată, chiar dacă face obiectul controlului judiciar din punct de vedere formal, nu trece de testul previzibilității. Aceeași concluzie este valabilă și pentru puterea discreționară nelimitată a instanțelor judecătorești (HCC nr. 28 din 23 noiembrie 2015, § 61).

2. Aplicarea principiilor în prezenta cauză

44. Curtea observă că articolul 361 alin. (1) din Codul penal stabilește răspunderea pentru confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, confecționarea sau vânzarea imprimatelor, ștampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituții, organizații, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

45. Răspunderea penală este agravată, potrivit articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, dacă aceleași acțiuni sunt comise în privința unui document de importanță deosebită.

46. Curtea notează că în articolul 361 alin. (1) din Codul penal este specificată noțiunea de documente oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații. Totodată, la alin. (2) lit. c) din același articol este prevăzută noțiunea de document de importanță deosebită fals. Din punct de vedere juridico-penal, ambele noțiuni desemnează obiectul material/imaterial sau produsul infracțiunilor prevăzute la articolul 361 din Codul penal.

47. Între noțiunile „document de importanță deosebită fals” și „document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligații” există o relație de tip „parte – întreg”. Textul „document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligații”, utilizat în articolul 361 alin. (1) din Codul penal, are un caracter constitutiv pentru noțiunea

„document de importanță deosebită fals” din prevederea de la articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal. Această din urmă noțiune are un caracter circumstanțial.

48. În ipoteza în care obiectul material/imaterial sau produsul infracțiunii este reprezentat de un document de importanță deosebită fals, gradul prejudiciabil al infracțiunii este mai mare decât în cazul în care obiectul material/imaterial sau produsul infracțiunii este reprezentat de oricare alt document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligații. Această concluzie decurge din compararea sancțiunii de la articolul 361 alin. (1) din Codul penal cu cea de la alin. (2) al aceluiași articol. Cu alte cuvinte, diferențierea noțiunilor „document de importanță deosebită fals” și „document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligații” are implicații în privința agravării sau a neagravării răspunderii penale a făptuitorului.

49. După această clarificare, Curtea va efectua testul calității legii în privința articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal. Curtea observă că nu există niciun dubiu cu privire la faptul că dispozițiile contestate îndeplinesc condiția accesibilității. Codul penal este publicat în Monitorul Oficial, iar publicul larg are acces la acesta. Aici operează prezumția cunoașterii legii, care decurge din principiul general de drept *Nemo censetur ignorare legem*. Așadar, sarcina Curții constă în a stabili dacă articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal este suficient de previzibil.

50. Cu titlu preliminar, Curtea reține că nivelul de precizie al legislației depinde într-o măsură considerabilă de conținutul instrumentului normativ în discuție, de domeniul pe care-l reglementează și de numărul și statutul celor cărora li se adresează. În prezenta cauză, gradul de previzibilitate al legii trebuie apreciat în lumina standardului „experienței juridice obișnuite”, pentru că norma contestată are o aplicabilitate generală.

51. În acest sens, autorul excepției de neconstituționalitate a invocat caracterul imprevizibil al textului „document de importanță deosebită” din articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal.

52. Din contra, Guvernul a susținut că documente de importanță deosebită pot fi considerate doar actele emise de către o autoritate publică.

53. Curtea a remarcat că nu există niciun text normativ care ar defini noțiunea de „documente de importanță deosebită”, utilizată în articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal.

54. Totuși, având în vedere dispozițiile articolului 6 din Legea nr. 182 din 11 mai 2000 privind accesul la informație, prin „document oficial” este avut în vedere documentul care: 1) conține informații care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate și/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziția lor în condițiile legii de către alte subiecte de drept; 2) atestă faptul care are relevanță juridică; 3) circulă în

cadrul unui sistem de înregistrare de evidență strictă și de control al circulației. Mai mult, pe lângă aceste caracteristici, în contextul articolului 361 alin. (1) din Codul penal, documentul oficial fals trebuie să confere drepturi sau să scutească de obligații. Un asemenea sens a fost reținut și în decizia Plenului Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 20 martie 2014 (dosarul nr. 4-1ril-2/2014), pronunțată ca urmare a judecării recursului în interesul legii formulat de către Procurorul General cu privire la stabilirea modului unitar de interpretare și de aplicare a prevederilor articolului 361 alin. (1) din Codul penal.

55. În consecință, Curtea observă că, spre deosebire de noțiunea de „document de importanță deosebită”, utilizată în articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, noțiunea de „document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligații”, utilizată în articolul 361 alin. (1) din Codul penal, are un conținut previzibil.

56. În legătură cu întinderea și conținutul noțiunii de „document de importanță deosebită”, Curtea observă că există o stare de incertitudine sub următoarele aspecte: 1) care este unitatea de măsură ce caracterizează importanța unui document? 2) cine este în drept să stabilească importanța unui document? 3) este avută în vedere importanța documentului pentru stat sau pentru făptuitor? 4) care sunt dimensiunile temporale și spațiale ale importanței unui document?

57. Pentru că legea nu oferă răspunsuri la niciuna dintre aceste întrebări, Curtea consideră că nu există criterii obiective care ar delimita importanța deosebită a unui document și importanța redusă a unui document. Există riscul ca această limită să fie stabilită în baza unor criterii arbitrarie și discreționare de către cei dotați cu competența aplicării legii penale. Acest exercițiu poate avea ca efect reducerea sferei de aplicare a articolului 361 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a extinderii sferei de aplicare a articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal.

58. Curtea acceptă opinia potrivit căreia posibilul justițiabil este privat de posibilitatea de a prevedea, în mod rezonabil, în ce condiții ar urma să răspundă în baza articolului 361 alin. (1) din Codul penal atunci când ar confeționa, deține, vinde sau folosi un document oficial fals, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, și, respectiv, în ce condiții ar urma să răspundă în baza articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, în ipoteza în care aceleași acțiuni sunt săvârșite în privința unui document de importanță deosebită. *A fortiori*, așa cum s-a subliniat în opinia scrisă a Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, prezentată Curții, chiar făcându-se apel la consultanța de specialitate, o asemenea persoană nu ar putea stabili, fără echivoc, care normă din cele două îi este aplicabilă.

59. Din cauza neclarității prevederii de la articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal, alegerea dintre această dispoziție și cea de la articolul 361 alin. (1) din Codul penal nu poate fi făcută de către cei competenți să

aplice legea penală decât cu aproximație, în funcție de aprecieri lipsite de obiectivitate.

60. Norma contestată acordă instanței de judecată o marjă largă de discreție, fapt care generează existența hotărârilor judecătorești cu interpretări diametral opuse (e.g., vezi: decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 29 ianuarie 2014, în dosarul nr. 1ra-191/2014; decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 18 mai 2016, în dosarul nr. 1ra-898/2016; decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 12 aprilie 2017, în dosarul nr. 1ra-390/2017; decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 24 octombrie 2017, în dosarul nr. 1ra-1273/2017).

61. Astfel, Curtea observă că jurisprudența în materie nu a dezvoltat pentru noțiunea criticată un înțeles care să constituie un reper obiectiv în funcție de care să poată fi apreciat conținutul acesteia. Judecătorul însuși se află în dificultate, fiind pus în situația de a alege între mai multe variante posibile, în lipsa redării clare a normei și, implicit, a regimului sancționator aplicabil.

62. Prin urmare, articolul 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal este susceptibil de interpretare extensivă defavorabilă făptuitorului. Totuși, așa cum a reiterat recent Curtea Europeană în cauza *Prigală v. Republica Moldova*, 13 februarie 2018, §§ 38-40, interpretarea extensivă defavorabilă constituie o încălcare a articolului 7 din Convenția Europeană.

63. Așadar, în lipsa unor repere obiective, inclusiv normative, atribuirea unui document a importanței deosebite se face la discreția celor care aplică legea penală, justițiabilul găsindu-se într-o stare de insecuritate juridică.

64. Rezumând cele enunțate *supra*, Curtea conchide că prevederile articolului 361 alin. (2) lit. c) din Codul penal sunt formulate de o manieră imprecisă și neclară și le conferă autorităților care le aplică o marjă largă de discreție. Prin urmare, ele nu îndeplinesc standardul calității legii penale, fiind contrare articolelor 1 alin. (3) și 22, coroborate cu articolul 23 alin. (2) din Constituție.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g) și 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 61, 62 literele a) și e) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:

1. *Se admite* excepția de neconstituționalitate ridicată de către avocatul Igor Chiriac, în dosarul nr. 1-77/18, pendinte la Judecătoria Strășeni, sediul central.

2. *Se declară neconstituțională* litera c) din alineatul (2) al articolului 361 din Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte

Mihai POALELUNGI

*Chișinău, 14 mai 2018
HCC nr. 12
Dosarul nr. 25g/2018*

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Guzun Corneliu
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 28-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. IPTZ514SCO6R9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074007644

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074007644

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074007644



REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
sediul Rîșcani



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîșcani

Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md



Domnului A. Maceret,
Mun. Chișinău, str. A. Doga, 30, ap. 38,

Cu referire la cererea Dvs. înregistrată cu nr. 19228 din 19.07.2021, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), conform registrelor de evidență a cauzelor contravenționale, vă informează că, la 25.05.2006 și la 07.11.2006 au fost emise Hotărârile pe marginea cauzelor contravenționale nr. 4B-824/2006 și nr. 4B-1409/2006, conform cărora contravenientului Alexei Maceret i-au fost aplicate două amenzi a câte 40 de lei, acestea fiind achitate integral.

Potrivit explicațiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, termenul de păstrare a dosarelor contravenționale este un an după executarea pedepsei principale și complementare.

În acest sens, suntem în imposibilitatea executării solicitării Dvs. de eliberare a copieii hotărârilor judecătorești.



Corneliu Guzun,
Vicepreședintele Judecătoriei Chișinău
(sediul Rîșcani)

Ex. N. Zuza
Tel.022450861

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КИШИНЕВСКИЙ СУД офис Рышкань

Кишинев, ул. Киевская 3, Республика Молдова
МД-2078, тел. (+ 373 22) 43 80 02,
тел. / факс (+ 373 22) 43 80 02, электронная почта:
jrc@justice.md

Г-н А. Мачерет,
Кишинев, ул. А. Дога, 30, кв. 38,

Что касается вашего заявления, зарегистрированного под № 19228 от 19.07.2021, суд Кишинев (штаб-квартира в Рышкановка), согласно материалам дел информирует Вас, что 25.05.2006 и 07.11.2006 были выданы Постановления по делу о правонарушении № 4В-824/2006 и № 4Б-1409/2006, по которому к правонарушителю Алексею Мачерет было применено два правонарушения штрафы в размере 40 лей, уплаченные в полном объеме.

Согласно разъяснениям по применению показателя, утвержденным Постановлением Высший совет магистратуры, срок хранения дел Правонарушение - один год после исполнения основного и дополнительного наказания.

В связи с этим мы не можем выполнить ваш запрос на выдачу вышеуказанных копии судебных решений.

Вице - Председателя КИШИНЕВСКИЙ СУД сектор Рышкань заверяющая подпись Гузун.
И доказывающая - обстоятельство выплат и подпись: Гербовой Печатью Суда
Ex. N. Zuza
Tel.022450861

Объясняя для Верховного и для других Судов Значение - данного документа - удостоверяющего отклонившее судебными инстанциями - исполнение обязательств - исключительно в сторону Мин Финансов, в данном без безвозвратном и окончательном - случае выплат по месту жительства в сторону налоговой инспекции, что означает:

Дело 1-989/06 от 08.11.2006 года - означает - следующие нарушения:

1. Финансовое преступление в отношении государства Молдовы и его Бенефицианта, в силу исполненных - финансовых обязательств.
2. Нарушение 14 статьи Международного Пакта о гражданских и политических правах
3. Нарушение 7 Протокола и её статей: 2 - Статьи 14 Конвенции и непосредственно статьи 4 указанного Протокола Европейской Конвенции.

Когда судебное решение, как: отклонение в сторону любого экономико- финансового обязательства - в силу исполнения:

- 1) больше не может относиться к любого вида - правонарушений, а также
- 2) к компетенции органов уголовного преследования и судов.

По значению документа пояснения даны от 19.09.2021 года.

Удостоверяются Мачерет 

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Iordan Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 25-10-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. FJXU588SHDP2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074127359

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074127359

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074127359

Дело № 1а-390/20 первая инстанция: Суд Кишинэу (офис Буюкань)
1-19096143-02-1а-12022020 Судья: Лилия Лупашко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23 июля 2020

мун.Кишинэу

Коллегия по Уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу
в составе:

Председателя судебного заседания, Судья	Йордан Юрие
Судей :	Елена Кожокарь и Александру Гафтон
Секретарь:	Кристина Сэу
С участием:	
Прокурора:	Виталие Кэлугэрянэ
Адвоката:	Лудмила Грозава
Подсудимого	Алексей Мачерет
Переводчика	Наталья Красноярова

Рассмотрев в открытом судебном заседании в апелляционном порядке апелляционную жалобу, поданную Мачерет Алексеем и адвокатом от его имени па приговор суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019 по уголовному делу:

Мачерет Алексей Артур, 23.06.1973 г.р., проживающий в мун. Кишинев, ул. Андрея Дога 30, кв. 38, о пересмотре в ревизионном порядке приговора суда Рышкань, муп. Кишинэу № 1-989 / 06 от 08.11.2006, -

обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью (2) статьи 217 Уголовного кодекса,

Данные о сроке рассмотрения дела:

Рассмотрение уголовного дела по первой инстанции с 17.05.2019-05.12.2019;

Рассмотрение апелляционной жалобе в Апелляционном Суде Кишинэу с 12.02.2020 по 23.07.2020;

Процедура извещения была исполнена в законном порядке.

По отношении апелляционных жалоб, поданные Мачерет Алексеем и адвоката в его интересах приговора на приговор Суда Кишинэу (офис Буюкапъ) от 05.12.2019 на основании материалов дела и доводов указанных в судебном заседании, Коллегия по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу, -

УСТАНОВИЛА:

1. Приговором Суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019 было отклонено как недопустимое заявление осуждённого осужденного Мачерет Алексея Артура, г.р. 23.06.1973, проживающего в мун. Кишинэу, ул. Андрея Дога 30, кв. 38, относительно пересмотра приговора суда Рышкань, мун. Кишинэу № 1-989 / 06 от 08.11.2006, которым он был осужден по ст. 217 ч. (2) Уголовный кодекс - 150 (сто пятьдесят) часов неоплачиваемых работ в пользу общества.

2. Для вынесения приговора суд первой инстанции удержал, что 13.02.2019 Мачерет Алексей Артур обратился с заявлением о пересмотре в ревизионном порядке Приговора Суда Рышкань мун. Кишинэу №. 1-989 / 06 от 08.11.2006, которым он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. (2) Уголовный кодекс, и на основании этого закона было установлено наказание в виде 150 (сто пятьдесят) часов неоплаченного труда в пользу общества.

3. Не согласившись с приговором, адвокат Грозова Людмила обжаловала его с апелляционной жалобе, с просьбой о принятии апелляционной жалобы, об отмене приговора суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019 в отношении подсудимого Мачерет Алексея, оглашение нового решения, согласно способу установлено, для первой инстанции, чтобы направить дело на новое рассмотрение в другой состав коллегии.

3.1. В обосновании требований были подняты следующие вопросы:

Мачерет Алексей Артур был признан виновным приговором суда Рышкань, мун. Кишинэу №. 1-989 / 06 от 08.11.2006, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. (2) Уголовный кодекс, и на основании этого закона будучи установлено наказания в виде 150 (сто пятьдесят) часов неоплаченного труда в пользу общества.

Согласно информации, полученной от пачальника уголовного отдела Исполнительного Офиса Рышкань № 21-1772 / 08 от 29.09.2008, подтверждается, что Мачерет Алексей не исполнил наказание в виде 150 часов неоплачиваемой работы в пользу общества, установленное приговором суда Рышкань муниципия Кишинэу от 08.11.2006.

Он был снят с учёта на дату 29.09.2008, в соответствии с Заключением суда Рышкань №. ПА. -44/08 от 15.08.2008, в результате чего его часы неоплачиваемой работы в пользу общества были изменены с лишением свободы (л.д. 70)

Таким образом, после заслушивания присутствующих сторон и изучения вопроса о том, было ли заявление о пересмотре дела в ревизионном

порядке подана в соответствии с условиями, предусмотренными законом, и показывают ли доказательства, представленные в ходе исследования, достаточные данные для признания пересмотра, суд пришел к выводу, что запрос о пересмотре, представленный Мачерет Алексеем, следует быть отклоненным как недопустимое

Или, он при мотивировании своего прошение о пересмотре, он не учел положепия ст. 458 ч. (3) Уголовпо Процессуальный Кодекс, который исчерпывающе перечисляет правовые основания, но которым ходатайство о пересмотре может быть удовлетворено, и не представил суду никаких убедительных аргументов в пользу ст. 458 п. (3) Уголовно-процессуальный кодекс с конкретным указанием правового основания: лит. а), b), с) или d), которые должны быть сохранены в указанной фактической ситуации.

4. *Не согласившись с приговором*, Мачерет Алексей обжаловал его в кассационном порядке, потребовав принятия апелляции, отменить приговор суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019, с вынесением пового решения в порядке, установленном для первой инстанции, по которому передать дело на новое рассмотрение в другой состав.

4.1. В обосновании своих требований были подняты следующие вопросы:

Подсудимый говорит по-русски, и на протяжении всего расследования уголовного дела ему помогал переводчик, а процессуальные документы, составленные прокурором, были представлены на языке, который он знает, то есть на русском. В соответствии с утверждениями, представленными на слушании, на предыдущих этапах уголовного расследования было заявлено, что подсудимый, будучи русскоязычным и не зная государственного языка, номогал переводчик.

4.2. Таким образом, он считает, что подсудимый в ходе судебного разбирательства в первой инстанции не было гарантировано право на переводчика, что является существенным недостатком, который влияет на решение суда, нарушая право ответчика на справедливое судебное разбирательство, что обуславливает отмену обжалованного*приговора.

5. Процедура судебного вызова выполнена.

В заседание апелляционной инстанции Кэлугэряну Виталие участвовавший прокурор нросил отклонить поданную апелляционную жалобу.

Подсудимый *Мачерет Алексей* и адвокат *Грозова Людмила* просили о удовлетворении заявленной апелляционной жалобы, с отменой приговора как незаконный и необоснованный

6. Рассмотрев апелляционную жалобу, проверяя законность и обоснованность приговора на основании материалов дела, Коллегия по Уголовным Делах приходит к выводу, что апелляционные жалобы, заявленные *Мачерет Алексеем* и адвокатом от его имени на приговор суда *Кишинэу (офис Буюкань)* от 05.12.2019, следуют быть удовлетворены по следующим причинам.

В соответствии со ст. 400 ч. (1) УПК, Приговоры могут быть обжалованы в апелляционном порядке в целях проведения нового судебного разбирательства фактической и правовой стороны дела, за исключением приговоров, вынесенных судебными инстанциями по делам о преступлениях, за совершение которых законом предусмотрено исключительно наказание, не связанное с лишением свободы.

На основании ст. 409 УПК, (1) Апелляционная инстанция рассматривает апелляционную жалобу только в отношении лица, подавшего ее, и лица, в отношении которого она подана, и только в соотношении с процессуальным статусом апеллянта. (2) В пределах положений, предусмотренных частью (1), апелляционная инстанция обязана помимо оснований, на которые ссылается апеллянт, и сформулированных им требований рассмотреть как фактическую, так и правовую сторону дела, не ухудшая положение апеллянта.

Согласно ст. 414 УПК, (1) Рассматривая апелляционную жалобу, апелляционная инстанция проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения на основании доказательств, рассмотренных судом первой инстанции согласно материалам дела, и любых новых доказательств, представленных апелляционной инстанцией. (2) Апелляционная инстанция проверяет показания и вещественные доказательства, рассмотренные судом первой инстанции, путем прочтения их в ходе судебного заседания и внесения в протокол.

Согласно ст. 415 ч. (1) п. 3 УПК, (1) Рассмотрев дело в апелляционном порядке, апелляционная инстанция выносит одно из следующих определений: удовлетворяет апелляционную жалобу, отменяет приговор суда первой инстанции и выносит постановление о пересмотре дела судебной инстанцией, решение которой было отменено.

Постановление о пересмотре дела судебной инстанцией, решение которой было отменено, выносится только в случае, если подсудимый не был вызван в судебную инстанцию, если не было обеспечено его право на услуги переводчика, если ему не была предоставлена помощь адвоката или если не были соблюдены положения статей 33–35.

Согласно ст. 6 пар. 1) ЕКПЧ, Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия

Согласно ст. 6 пар. 3) ЕКПЧ, Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие права: (а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения; (b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; (с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; (d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него; (e) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке.

Согласна ст. 20 Конституции РМ, (1) Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод и законных интересов. (2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию.

Согласно ст. 16 УПК, 1) Уголовное судопроизводство ведется на государственном языке. (2) Лицо, не владеющее государственным языком или не говорящее на нем, имеет право ознакомиться со всеми документами и материалами уголовного дела, а также изъясняться с органом уголовного преследования и выступать в суде через переводчика. (3) Судопроизводство может вестись также на языке, приемлемом для большинства лиц, участвующих в процессе. В этом случае процессуальные решения составляются в обязательном порядке и на государственном языке. (4) Процессуальные акты органа уголовного преследования и судебной инстанции вручаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке

или на другом языке, которым он владеет, в порядке, установленном настоящим кодексом.

7. Коллегия по Уголовным Делах считает, что право на защиту является фундаментальной прерогативой, признанной за лицом, обвиняемым в совершении преступления, наказуемого в соответствии с нормами уголовного права, - последовательно, быстро и адекватно реагировать на обвинение. Право на защиту - это общее субъективное право, которое, согласно Европейской конвенции по правам человека, в своей сфере включает несколько эффективных и конкретных прав, которые являются гарантией справедливого судебного разбирательства, включая *право на бесплатную помощь переводчика*.

7.1 Это право, хотя и менее часто нарушаемое в судах Страсбурга, закреплено в ст. 6 § 3 лит. е) и играет ключевую роль в обеспечении эффективности других процессуальных гарантий справедливого судебного разбирательства. Таким образом, в ситуации, когда один из участников судебного разбирательства не понимает и / или не говорит на языке, на котором проходит уголовный процесс, все другие гарантии справедливого судебного разбирательства лишены какой-либо дополнительной ценности и лишены смысла. В таких ситуациях осуществление права на переводчика имеет решающее значение для всего хода разбирательства, фактически являясь прочной основой для осуществления всех других процессуальных прав, признанных обвиняемым в соответствии с пар.3 статьи 6 ЕКПЧ.

Согласно пункту 17 Постановления Пленума Верховного Суда о практике применения законодательства по обеспечению права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного в уголовном процессе № 11 от 24.12.2010, одна из гарантий судебного разбирательства основанный на принципе состязательности, заключается в обеспечении *права подсудимого на защиту и права на бесплатную помощь переводчика*.

В деле *Gregacevici v. Croatia* от 10.07.2012, ЕСПЧ повторяет, что в качестве общих принципов, применимых ст. 6 § 3 лит. б) *что концепция справедливого судебного разбирательства включает, среди прочего, право на противоречивое судебное разбирательство, в соответствии с которым сторона имеет возможность не только ознакомиться с доказательствами по настоящему делу, но и ознакомиться с ними комментировать любые представленные доказательства и комментарии, приложенные к делу, чтобы повлиять на окончательное решение суда.*

В деле *Güvec v. Turkey*, постановление ЕСПЧ от 20 января 2009 г., суд напомнил, что право обвиняемого на эффективное участие в судебном разбирательстве включает не только право присутствовать, но и также слышать и следить за процессом. Эти права предполагаются понятием

состязательности и могут быть выведены из гарантий, содержащихся, в частности, в параг. 3 статьи 6 «защищать себя».

Эффективное участие предполагает, что обвиняемый хорошо понимает характер судебного разбирательства, его заинтересованность, включая значение приговора, который может быть вынесен ему (Таймер Галиев против России). Это также предполагает, в случае необходимости, помощь переводчика, адвоката, социального работника, чтобы он понял, о чем говорится в суде.

Обвиняемый должен иметь возможность следить за тем, что говорят свидетели обвинения, и, если он представлен, быть в состоянии объяснить адвокату свою версию фактов, утверждения, с которыми он не согласен, а также сообщить суду о любых вопросах, указанных защитой. (*Стэнфорд против Великобритании*)

8. Следовательно, исходя из норм юриспруденции ЕСПЧ и того факта, что апелляционный суд проверяет законность и действительность обжалуемого решения, он ссылается на необходимость исправления юридических ошибок, т.е. деятельность этих судов предусматривает решение сложных правовых вопросов, в том числе правильность применения наказания, подсудимые и осуждённые лица не имеющие необходимой юридической подготовки для представления и обоснования своих аргументов в суде более высокой инстанции, в том числе исходя из того, что принцип состязательности в уголовном процессе определяет, что обвиняемый имеет доступ к материалам дела, справедливость судебного процесса предполагает возможность обязательного участия в уголовном процессе переводчика, если один из участников не знает языка судебного разбирательства, или, таким образом, обеспечивается доступ подсудимого к показаниям свидетелей, а затем иметь возможность объяснить свою версию фактов, утверждения, с которыми он не согласен, или представить свою версию фактов.

9. Проверив материалы уголовного дела, протокол судебных заседаний, Коллегия по уголовным делам постановила, что судом первой инстанции не соблюдены положения ст. 6 пар. 3) ЕКПЧ, ст. 16, 17 УПК, удовлетворил в отношении подсудимого Мачерет Алексея пренебрежение правом на справедливое судебное разбирательство по следующим причинам.

10. Таким образом, Коллегия по уголовным делам постановила, что согласно протоколу л.д. 77-verso /, суд откладывает рассмотрение и оглашение на 05.12.2019, после чего удаляется в совещательную комнату, не открывая слушания, тем более что апелляционному суду не ясно, что приговор был оглашён 05.12.2019 или 21.11.2019.

11. Таким образом, Коллегия по уголовным делам постановила, что на судебных заседаниях 24.09.2019, 21.11.2019 и 05.12.2019 суд первой инстанции не обеспечил помощь подсудимого с нереводчиком, либо, согласно материалам дела, подпись переводчика отсутствует за предупреждение за ложный перевод в соответствии со ст. 312 УПК, что свидетельствует о том, что Мачерет А. не был обеспечен в установленном порядке с переводчиком.

Таким образом, в такой ситуации предполагается, что у Мачерет А. не имел квалифицированного перевода, чтобы понять ход процесса и доступа ко всей рассмотренной информации.

12. Будучи допрошенный в апелляции инстанции в апелляционном суде подсудимый заявил, что были нарушены нормы права, Европейская конвенция по правам человека и ему не было предоставлено право на переводчика на язык, который он понимал.

13. Обобщая упомянутые аспекты в отношении доказательств по делу, Уголовная коллегия установила, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции подсудимому Мачерет Алексею было нарушено его право на защиту, так как ему не был предоставлен переводчик в суде.

14. В этом контексте в соответствии со ст. 415 ч. (1) пункт 3 Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу приходит к выводу что бы удовлетворить апелляционные жалобы, поданные Мачерет Алексеем и его адвокатом от его имени на приговор суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019 г., отменить обжалованный приговор и постановить пересмотреть дело судом первой инстанции в другой другим состава коллегии.

15. В соответствии с пунктом 3 части (1) статьи 415; 417-419 Уголовно Процессуального Кодекса, Коллегия по Уголовным Делах, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить апелляционные жалобы поданные Мачерет Алексеем и адвоката в его интересах, отменить полностью приговор Суда Кишинэу (офис Буюкань) от 05.12.2019, в отношении Мачерет Алексей, и согласно ст. 415 ч. (1), п. 3) УПК постановляет пересмотр дела Судом Кишинэу (офис Буюкань).

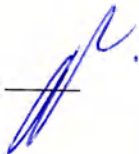
Определение подлежит исполнению с момента оглашения, но может быть обжалована с кассационной жалобой в Высшую Судебную Палату РМ в течении 30 дней.

Публичное оглашение мотивированного определения на дату
13.08.2020, в 14:00 часов.

Председательствующий, судья

Судьи:

Переводчик: Диана Гузун



Перевод осуществлён отделом переводчиков при Секретариате
Апелляционной Палаты Кишинёу, согласно утвержденному Штату
работников Апелляционной Палаты Кишинёу.

Подпись переводчика подлинная

Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинёу



Юрие Йордан

Прошито, пронумерованно и
скреплено печатью 9 листов.
И.О. Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу
Йордан Ю.



исп. Тэнасе А.



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Guzun Corneliu
3. în calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 08-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 8I2N14CVELIQ5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073980269

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073980269

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

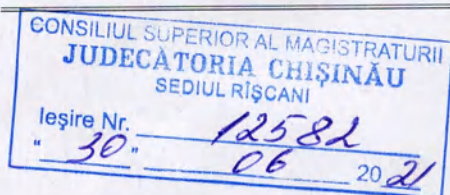
[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073980269



Chișinău, str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md

Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md



Domnului Alexei Maceret,
Mun. Chișinău, str. A. Doga, 30, ap.38

Prin prezenta, cu referire la cererea Dvs. înregistrată cu nr. 17223 din 28.06.2021, Judecătoria Chișinău, (sediul Rîșcani), Vă comunică următoarele.

Prin răspunsurile nr.29244 din data de 03.12.2018 și 708 din 17.01.2019 la cererile Dvs. nr. 62538 din 23.11.2018 și nr. 1249 din 15.01.2019, Vi s-a comunicat că, conform registrelor de evidență a cauzelor contravenționale, la data de 24.07.2007 a fost emisă hotărârea asupra cauzei contravenționale nr. 4B-615/2007 conform, căreia contravenientului Maceret Alexei i-a fost aplicat arest contravențional 2 zile. Concomitent, a fost emisă hotărârea pe cauza contravențională nr. 4B-616/2007, conform căreia contravenientei Oleinic Irina i-a fost aplicat arest contravențional 2 zile.

Totodată, vă comunicăm că, termenul de păstrare a dosarelor contravenționale este de un an după executarea pedepsei principale sau complementare.

Prin urmare, suntem în imposibilitate să vă eliberăm informații suplimentare pe marginea dosarelor contravenționale sus-numite.

Vicepreședintele Judecătoriei Chișinău
(sediul Rîșcani)



Corneliu Guzun

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 19-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3S6V078ZELJK9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073928629

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073928629

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073928629

SENTINȚA
În numele Legii

mun. Chișinău

19 martie 2008

Judecătoria Rîșcani

Instanța în componența

Președintele ședinței, judecător

Grefieri

Cu participarea

Procurorilor

Avocatului

translatorilor E. Osipov, A. Petrovici, I. Duca

A judecat în ședința de judecată publică cauza penală de învinuire a lui

Maceret Alexei Artur născut la 23.06.1973 originar

mun. Chișinău, cetățean a RM, de naționalitate rus,

domiciliat mun. Chișinău str. A. Doga. 30 ap.38, supus

militar, divorțat la întreținere un copil minor, studii

medii, anterior judecat prin sentința judecătorei Rîșcani

mun. Chișinău din 08.11.2006 în baza art. 217 al.2 CP

RM (pedeapsa neispășită)

în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM

CONSTATĂ:

A. Maceret la 23.07.2007 în jurul orelor 22.40 se afla la domiciliu în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău unde de către grupa operativă a CPs Rîșcani a fost petrecută cercetarea la fața locului unde în una din odăi au fost depistate și ridicate 4 cutii cu pastile "Ricofast", o sticlă cu acid formic, o seringă de 10 ml în care se afla o substanță lichidă de culoare cafenie cu cantitatea de 2 ml, două becuri fără miez în interior fiind negre, o colbă din sticlă, o gentuță neagră în care se afla o seringă de 5 ml, niște pachete cu pastile fără inscripție, un ambalaj de masă plastică cu inscripția "CM", un flacon din sticlă, o cutie din metal cu inscripția "First" cu 2 lame în ea, 2 seringi folosite, un ambalaj din hârtie igienică cu 5 pastile de culoare albastru cu alb, care conform raportului de constatare tehnico-științifică nr.679 din 27.07.2007 se atribuie la substanțe psihotrope tramadol cu masa de 0,25 gr și permanganat de caliu cu masa de 2,70 gr, care se atribuie la precursorii substanțelor narcotice.

Fiind audiat în ședința de judecată A. Maceret vina n-a recunoscut și a declarat că, nu a consumat nici odată pastile "Tramadol". La momentul percheziției în apartament nu se aflau pastile "Tramadol". Au fost fotografiate pastilele "Loperamid" care sînt medicamente pentru stomac. La 23.07.2007 seara în jurul orelor 18.00-19.00 dînsul se afla în stare de ebrietate și s-a certat cu concubina sa. Mama-sa Galina Marcova a chemat poliția. Poliția i-a reținut pe el și concubina sa Oleinic și au fost duși la CPs Rîșcani, iar a doua zi au fost duși la judecătoria Rîșcani. La judecătoria li s-a aplicat sancțiunea administrativă arest pe un termen de 2 zile. Nu au trecut zilele că după ei din nou au venit colaboratorii de poliție și i-au condus din nou la CPs Rîșcani unde au mai stat 3 zile. După aceste 3 zile li s-a spus că lui Oleinic i-au găsit 6 capsule de "Tramadol", iar la el au fost găsite pastile "Tramadol" care în realitate erau pastile "Loperamid". Cînd au venit colaboratorii de poliție dînsul dormea, l-au luat și l-au condus la CPs Rîșcani. Pe loc nu i-au arătat nimic din ceea ce au ridicat. Fotografiile din dosar au fost efectuate în apartamentul vecinei nr.65. Pastilele "Loperamid" îi aparțin bunelului. La 23.07.07 în apartament era mama-sa, vecina Zinaida, un vecin Volodea din apartamentul nr.65 și bunelul Ivan Marcov. În prezența sa colaboratorii de poliție nu au fotografiat nimic. Mai tîrziu a aflat de la mama-sa că toate obiectele au fost fotografiate în apartamentul nr.65. Masa roșie din fotografii nu-i aparține. Gentuța neagră îi aparține unei cunoștințe pe numele Valeriu, numele de familie nu-l cunoaște. Valeriu întrebuința substanțe narcotice. Lampa fără miez era la balconul bunelului. Lampa îi aparține a

adus-o de la Telecentru din subsol. Cui aparținea lampa nu cunoaște. Ulterior inculpatul a declarat că gentuța îi aparține bunelului său.

Necătfînd la faptul că, A. Maceret vina n-a recunoscut-o vinovăția acestuia se confirmă prin:

declarațiile martorului G. Marcova, care fiind interogată în ședința de judecată a declarat că, la 23.07.2007 în a doua jumătate a zilei, fiul ei A. Maceret a venit beat acasă și a început s-o bată pe concubina sa Irina Oleinic. Dînsa a chemat poliția. I-a chemat pe Zina și Rudenco Vladimir din apartamentul nr.65 ca s-o ajute să-i despartă pe A. Maceret și I. Oleinic. Dînsa a luat gentuța lui A. Maceret și în ea a văzut o seringă de aproximativ 10 ml. Gentuța era din piele, dar ce culoare avea nu ține minte. Gentuța a dus-o la vecina Zina. Cînd a venit poliția peste 3 ore de la chemare fiul Alexei deja dormea, iar dînsa stătea afară. Cînd au venit colaboratorii de poliție dînsa a mers la Zina și a luat gentuța și a arătat-o colaboratorilor de poliție. Aceștea la rîndul său au chemat un expert. Au fotografiat careva lucruri pe măsuta pentru ziare. Pe fotografia este imprimată măsuta din apartamentul său și gentuța de culoare neagră pe care a dat-o colaboratorilor de poliție.

declarațiile martorului S. Slabco, care fiind interogat în ședința de judecată a declarat că, A. Maceret se afla la sector la evidență ca persoană anterior condamnată. În anul 2007 la sfîrșitul verii la el la sector s-a adresat mama inculpatului Maceret cu o plîngere că acesta face scandal cu concubina sa și întrebuințează substanțe narcotice și produce substanțe narcotice pe care le vinde la persoane suspecte. Depalsîndu-se la fața locului în str. M. Costin, 13/3 a intrat în apartament unde era o dezordine totală. Pe masă erau multe cutii de pastile, o seringă cu o substanță de culoare roșie, un bec stricat în care era ceva. A. Maceret dormea împreună cu concubina sa. Pe masă era o gentuță de culoare cafenie din piele artificială. În gentuță au fost depistate capsule alb cu negru probabil vre-o 3-4. A întrebat-o pe mama inculpatului de fel de pastile sînt la ce aceasta i-a răspuns că nu știe și Maceret a spus că nu știe, apoi a spus că sînt capsulele bunelului contra tusei. A fost chemată grupa operativă la fața locului, totul a fost cercetat și ridicat.

La fel vinovăția lui A. Maceret de comiterea infracțiunii impuse se confirmă și prin următoarele materiale ale cauzei penale: raportul colaboratorului de poliție privind depistarea obiectelor în apartamentul nr. 64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău (f.d.4), procesul-verbal de cercetare la fața locului și anume a apartamentului nr.64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău (f.d.5), tabelul-foto cu imprimarea imaginilor obiectelor depistate la domiciliul lui A. Maceret (f.d.6), proces-verbal nr. 000138 din 24.07.2007 de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate din care rezultă că la momentul examinării A. Maceret se afla în stare de ebrietate narcotică și alcool (f.d.7), raportul de constatare tehnico-științifică nr. 679 din 27.07.2007 conform căruia 5 capsule de culoare alb-albastru depistate în apartamentul nr.64 din str. M. Costin, 13/3 mun. Chișinău unde locuiește A. Maceret constituie „Tramadol,” substanță psihotropă cu masa de 0,25 gr (f.d.16-17), tabelul-foto (f.d.18), procesul-verbal de examinare a obiectului din 04.08.2007 și tabelul-foto (f.d.28), ordonanța de recunoaștere și de atașare la materialele cauzei a corpurilor delictive (f.d.29), precum și alte materiale ale cauzei penale citite și studiate în ședința de judecată.

La demersul părții apărării în ședința de judecată a fost audiat în calitate de martor Ivan Marcov care a declarat că, careva substanțe narcotice la nepotul său A. Maceret nu a văzut. Personal întrebuințează multe medicamente, dar denumirile nu le ține minte. Nu ține minte dacă colaboratorii de poliție au ridicat de la el vre-o gentuță. Gentuța prezentată în ședința de judecată nu ține minte dacă îi aparține. Dînsul a fost împotriva ca colaboratorii de poliție să ridice de la el din apartament unele lucruri. Nu ține minte dacă a folosit „Tramadol”.

Analizînd probele administrate în ședința de judecată instanța de judecată consideră vina lui A. Maceret dovedită. Referirea lui A. Maceret la faptul precum că, gentuța nu-i aparține, ci îi aparține unui prieten a fost ulterior negată însăși de către inculpat care a declarat că gentuța îi aparține bunelului I. Marcov. Însă fiind audiat în ședința de judecată martorul I. Marcov nu a confirmat faptul apartenenței gentuței sie. La fel inculpatul A. Maceret și apărătorul acestuia nu au prezentat instanței de judecată careva probe ce ar confirma faptul prescrierii și administrării de către I. Marcov a substanței psihotrope „Tramadol”. Astfel în ședința de judecată nu și-a găsit confirmare faptul precum că, I. Marcov administra substanța psihotropă „Tramadol”.

Declarațiile lui A. Maceret în partea precum că, masa cu obiectele care au fost fotografiate le aparține vecinilor din apartamentul nr.65 în ședința de judecată au fost combătute de martorul G. Marcova, mama inculpatului care a declarat că, masa cu obiectele ridicate este amplasată în apartamentul său.

În astfel de circumstanțe instanța de judecată consideră declarațiile lui A. Maceret o încercare de a duce instanța în eroare și a se eschiva de la răspunderea penală.

Având astfel de date, și luând în considerație probele administrate în cumulul lor judecata găsește vina lui A. Maceret dovedită.

Totodată instanța de judecată consideră necesar a exclude din învinuire semnul calificativ procurarea, deoarece atât în cadrul urmăririi penale, cât și în ședința de judecată nu și-a găsit confirmare faptul procurării de către A. Maceret a substanțelor psihotrope, mai mult ca atât în cadrul urmăririi penale n-au fost efectuate careva investigații în acest sens.

Astfel instanța de judecată califică acțiunile lui A. Maceret în baza art. 217 al.2 CP RM, ca păstrarea substanțelor psihotrope în proporții mari și fără scop de înstrăinare.

Soluționând întrebarea privind stabilirea categoriei și termenului de pedeapsă instanța de judecată, în conformitate cu art. 75 CP RM ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat că nu și-a recunoscut vina, se caracterizează negativ, de circumstanțele agravante ca recidiva de infracțiuni, de circumstanțele atenuante ca prezența copilului minor și consideră că corijarea și reeducarea lui A. Maceret poate avea loc fără izolare de societate numindu-i pedeapsa sub formă de amendă.

Luând în considerație faptul că, A. Maceret nu și-a ispășit pedeapsa stabilită prin sentința judecătorească Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 sub formă de muncă neremunerată din motive de sănătate instanța de judecată consideră că pedeapsa dată urmează a fi executată separat de pedeapsa nou-numită.

Chestiunea privind soarta corpurilor delict urmează a fi soluționată în conformitate cu prevederile art. 162 CPP RM.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu art. 384, 389, 393-395 CPP RM instanța de judecată

CONDAMNĂ:

Maceret Alexei Artur se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217 al.2 CP RM și i se numește pedeapsa în formă amendă în mărime de 600 unități convenționale în sumă de 12000 (douăsprezece mii) lei.

Pedeapsa în formă de muncă neremunerată stabilită lui A. Maceret prin sentința judecătorească Rîșcani mun. Chișinău din 08.11.2006 a executa separat de pedeapsa nou-numită.

Măsura preventivă în privința A. Maceret declarația de nepărsire a localității a revoca la data intrării sentinței în vigoare.

Corpurile delict anexate la materialele cauzei a nimici.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul judecătorească Rîșcani mun. Chișinău.

Președintele ședinței, judecător

S. Iorgov

*Copia corespunde extrasului din Arhivă
Digitalizată a Judecătorei Chișinău
Sentința casată conform Deciziei Curții
Supreme de Justiție din: 21.07.2009*

Arhivar:

Vicepreședinte:



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Iordan Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 25-10-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. CK50133ZKLJE8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074127359

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074127359

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074127359



Дело нр. 1-42/09

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Именем Закона**

03 февраля 2009

мун. Кишинэу

Коллегия по Уголовным делам
Апелляционной Палаты Кишинэу

В составе:

Председатель судебного заседания:

Судьи:

Секретарь

При участии:

Адвоката

Прокурора

Гурин Василе

Гриб Василе и Стратан Георге

Бурдя Мая

Гушан Зинаида

Герман Олег

Рассмотрев в открытом судебном заседании в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Аргур, 23.06.1973 г.р., уроженец и житель Кишинева, ул. Мирон Костин, 13/3, кв. 64, но де-факто проживает в г. Кишинев, ул. А. Дога, 30 кв. 38, русский, военнообязанный, разведен, гражданин Республики Молдова, осужден 08.11.2006 на основании ст. 217 ч. 2 УК (наказание отбыто не полностью),

в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. (2) УК Р. Молдова, -

УСТАНОВИВ:

Приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19.03.2008 Алексей Мачерет был осужден по ст. 217 ч. (2) УК к штрафу в размере 600 условных единиц, на сумму 12 000 леев. Наказание в виде неоплачиваемого труда, установленное Мачерет А. приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 8 ноября 2006, должно быть исполнено отдельно от нового назначенного наказания.

Для оглашения приговора суд первой инстанции установил, что Алексей Мачерет 23.07.2007 примерно в 22:40 находился дома в кв. 64 по ул. М. Костин 13/3 мун. Кишинэу, где на месте оперативным отрядом КПС Рышкань было проведено расследование: в одной из комнат были обнаружены и изъяты 4 коробки таблеток «Рикофаст», флакон муравьиной кислоты, шприц 10 мл с жидкостью коричневого цвета в количестве 2 мл, 2 лампочки без сердцевин внутри черного цвета, стеклянная колба, черная сумочка, в которой был шприц на 5 мл, пластиковый пакет с надписью «СМ», стеклянный флакон, коробка из металла с надписью «Hg!» с 2 лезвиями в ней, 2 использованных шприца, упаковка из туалетной бумаги с 5 таблетками синего цвета в сочетании с белым, которые, согласно научно-

техническому заключению нр. 679 от 27.07.2007 отнесены к психотропным веществам трамодол массой 0,25 г и перманганат калия массой 2,70 г., которые относятся к прекурсорам наркотических веществ.

Приговор был обжалован гособвинителем, прокурором Прокуратуры сект. Рышкань мун. Кишинэу, Виталие Кэлугэряну, который требует отмены приговора, пересмотра дела и осуждения А. Мачерет по ст. 217 ч. (2) УК РМ к 2 годам лишения свободы, согласно ст. 85. УК добавить неисполненное наказание - 52 часа неоплачиваемого труда, измененные согласно ст. 87 УК в 26 дней лишения свободы и окончательное наказание в виде 2 лет 26 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа, поскольку преступление было совершено до полного исполнения наказания, установленного приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, которым он был осужден к 150 часам неоплачиваемого труда на благо общества, охарактеризован отрицательно, не трудоустроен, вину не признал, и поэтому наказание должно было быть более суровым, в виде лишения свободы.

Рассмотрев апелляционную жалобу, проверив законность и обоснованность обжалуемого приговора на основании доказательств, исследованных первой инстанцией, согласно материалам дела, Коллегия по Уголовным делам пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить по следующим причинам.

Вина подсудимого А. Мачерет в совершении преступления, установленного судом первой инстанции - хранение психотропных веществ в крупных размерах и без цели отчуждения, была доказана показаниями его матери - Г. Маркова, поданными в судебном заседании первой инстанции, которая подтвердила, что подсудимый - ее сын, 23.07.2007 после обеда пришел домой в нетрезвом виде, избил свою сожительницу - Ирину Олейник. Она вызвала полицию. Она лично передала им сумку подсудимого черного цвета, в которой были обнаружены таблетки трамадола, полиция вызвала эксперта, сфотографировала стол, сумку сына с ее содержимым.

Свидетель С. Слабко - участковый подтвердил, что подсудимый был зарегистрирован как лицо, употребляющее наркотики. В конце лета 2007 года, мать А. Мачерет обратилась в участок с жалобой на то, что последний пришел домой пьяный, устроил скандал, употребляет наркотики, он пошел домой к подсудимому, и Г. Маркова лично передала им сумку подсудимого, в которой был обнаружен трамодол.

Вина А. Мачерет в хранении психотропного вещества - трамадола подтверждается и протоколом расследования на месте - кв. 64 по ул. М. Костин, мун. Кишинэу 13/3 с фотографиями обнаруженных вещей (л.д. 5-6); протокол медицинского освидетельствования для установления состояния наркотического и алкогольного опьянения Мачерет А. от 24.07.2007 (л.д. 7); научно-техническое заключение нр. 679 от 27.07.2007, согласно которому в квартире 64 по ул. М. Костин 13/3 мун. Кишинэу, где проживал А. Мачерет, обнаружено 5 бело-голубых капсул «трамодол» массой 0,25 гр. (л.д. 16-17); таблица с фотографиями (л.д. 18) и др.

Апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, так как подсудимый совершил новое преступление до окончательного исполнения наказания, то есть рецидив преступлений, и этом в случае применима ст. 34, 82 ч. (2), 85 и 87 УК.

Руководствуясь ст. 415 ч. (1) п.2, 416-418 УПК Р. Молдова, Коллегия по Уголовным делам, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить апелляционную жалобу прокурора в Прокуратуре сект. Рышкань, Виталие Кэлулэрянэ, поданную на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19.03.2008 по уголовному делу Алексея Мачерет, отменить приговор, пересмотреть дело и вынести новое решение, которым: А. Мачерет признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 217ч. (2) УК и установить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 7 (семь) месяцев. Согласно ст. 87 и 85 Уголовного кодекса, окончательное наказание в отношении А. Мачерет по совокупности приговоров, нового приговора и приговора, вынесенного Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, составит 1 (один) год 7 (семь) месяцев и 26 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа, заключив его под стражу с момента задержания.

В остальном приговор оставить без изменений.

Определение подлежит исполнению, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшую Судебную Палату Р. Молдова в течение 2 месяцев.

Председатель заседания

/подпись/

Судья

/подпись/

Судья

/подпись/

Переводчик

Чорба Наталья

Перевод осуществлён отделом переводчиков при Секретариате Апелляционной Палаты Кишинэу, согласно утвержденному Штату работников Апелляционной Палаты Кишинэу.

Подпись переводчика подлинная

Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя

Апелляционной Палаты Кишинэу



Юрие Йордан

Прошито, пронумерованно и
скреплено печатью 3 листов.
И.О. Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу
Йордан Ю.

исп. Тэнасе А.



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	semnatura indescifrabilă
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Director interimar
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Penitenciarul Nr.15 Cricova, Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 20-04-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. EO2U7XA2FZCK0 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074330087

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074330087

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074330087



MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Administrația Națională a Penitenciarelor
Penitenciarul nr. 15 – Cricova



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Национальная Пенитенциарная Администрация
Пенитенциарное Учреждение № 15 – Cricova

MD-2084, or. Cricova, str. Luceafărul 9
Tel: 022453351, Tel-fax: 022453387
e-mail: p15special@anp.gov.md

MD-2084, г. Крикова, ул. Лучафэрул 9
Тел: 022453351; Тел-факс: 022453387
эл.адрес: p15special@anp.gov.md

" 20 " 04 2022 nr. 514-48/22

С Е Р Т И Ф И К А Т

Выдана в подтверждение факта, что **Мачерет Алексей Артурович**, г.р. 23.06.1973 отбывал уголовное наказание в Пенитенциарном Учреждении №15 – Крикова в период с 23.04.2009 по 09.07.2009, когда был переведён в Пенитенциарное Учреждение №13 – Кишинэу.

Осуждён по приговору Суда мун. Кишинэу, сектора Рышкань от 19.03.2008 по ст. 217 (2) УК РМ приговорен к штрафу в размере 600 условных единиц.

Приговор изменен решением Апелляционной Палаты Кишинэу от 03.02.2009, по ст. 217 (2); 85 УК РМ приговорен к 1 году 7 месяцам 26 дням лишения свободы.

Справка выдана для предъявления по месту требования.

Временный исполняющий обязанности Директора,
главный-комиссар юстиции



Генадий МОРОЗАН

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 19-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5GTUD58SJQ5N6 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073928629

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073928629

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073928629

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiție
DECIZIE

În numele Legii

21 iulie 2009

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Constantin Gurschi,

Judecători – Nicolae Gordila, Andrei Plămădeală, Constantin Alerguș și
Vladimir Timofti,

Cu participarea:

Procurorului – Dumitru Graur,

Avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat – Valentina Arnaut,

Condamnatului – Alexei Maceret,

Translatorului – Olesea David,

judecînd în ședința publică recursul ordinar declarat împotriva deciziei
Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 03 februarie 2009 de
condamnatul

Maceret Alexei Artur, născut la 23.06.1973, originar
și domiciliat în mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38, de
naționalitate rus, cetățean al R. Moldova, cu studii medii,
supus militar, anterior condamnat:

prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din
08.11.2006 în baza art. 217 alin. (2) CP la 150 ore de muncă
neremunerată.

Procedura de citare a fost executată.

Condamnatul și apărătorul acestuia, avocatul V. Arnaut au susținut
recursul în sensul declarat.

Procurorul s-a pronunțat pentru admiterea recursului în aspectul
retroactivității legii penale.

Asupra recursului în cauză în baza actelor din dosar, Colegiul penal

CONSTATĂ:

1. Prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 19 martie 2008, A.
Maceret a fost condamnat în baza art. 217 alin. (2) Cod penal la amendă în
mărime de 600 unități convenționale.

2. Conform sentinței, A. Maceret a fost condamnat pentru faptul că la 23.07.2007, orele 22.40, la domiciliul său nr. 64, din str. M. Costin 13/3, mun. Chișinău, de către grupa operativă a CPS Rîșcani a fost petrecută cercetarea la fața locului unde în una din odăi au fost depistate și ridicate 4 cutii cu pastile „Ricofast” o sticlă cu acid formic, o seringă de 10 ml în care se afla substanță lichidă de culoare cafenie cu cantitatea de 2 ml, două becuri fără miez negre în interior, o colbă din sticlă, o gentuță neagră în care se afla o seringă de 5 ml, niște pachete cu pastile fără inscripție, un ambalaj de masă plastică cu inscripția „CM”, un flacon din sticlă, o cutie din metal cu inscripția „First” cu 2 lame în ea, 2 seringi folosite și un ambalaj din hîrtie igienică cu 5 pastile de culoare albastru cu alb, care conform raportului de constatare tehnico-științifică nr. 679 din 27.07.2007 se atribuie la substanțe psihotrope tramadol cu masa de 0,25 gr și permanganat de caliu cu masa de 2,70 gr, care se atribuie ca precursorii substanțelor narcotice.

Sentința a fost contestată cu apel de către procuror, care a solicitat casarea acesteia și pronunțarea unei hotărîri în partea stabilirii pedepsei, prin care la pedeapsa numită să fie adăugată conform art. 85 CP partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentința anterioară, deoarece infracțiunea dată a fost comisă înainte de executarea completă a pedepsei stabilite prin sentința Judecătoriei Rîșcani din 08 noiembrie 2006.

3. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 03 februarie 2009, apelul declarat de acuzatorul de stat a fost admis, casată sentința, rejudecată cauza și pronunțată o nouă hotărîre potrivit căreia:

A. Maceret a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 217 alin. (2) Cod penal la 1 an 7 luni închisoare. Conform art. 85, 87 Cod penal prin cumul de sentințe i s-a adăugat partea neexecutată a pedepsei stabilite prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 08.11.2006, și definitiv i s-a stabilit 1 an 7 luni 26 zile închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Condamnatul a declarat recurs ordinar în care solicită casarea deciziei instanței de apel și menținerea sentinței, invocînd că instanța de fond a examinat circumstanțele cauzei sub toate aspectele și corect i-a stabilit pedeapsa cu amendă, el concluziile necesare și le-a făcut.

4. Judecînd recursul în raport cu motivele invocate, Colegiul penal concluzionează că acesta urmează a fi admis din următoarele considerente.

Conform hotărîrilor judecătorești devenite irevocabile, A. Maceret a fost condamnat pentru procurarea și păstrarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor – tramadol cu masa de 0,25 gr.

La momentul săvîrșirii infracțiunii de către condamnat era în vigoare:

- lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, care stabilește și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 25.01.2006, conform căreia constituie cantitate mică de tramadol pînă la 0,25 gr, iar mare de la 0,25 gr pînă la 4,0 gr.

Prin urmare, la momentul comiterii faptei de către A. Maceret, acțiunile lui corect au fost încadrate în baza art. 217 alin. (2) Cod penal cu semnul calificativ – păstrarea substanțelor psihotrope în proporții mari fără scop de înstrăinare.

Însă, în rezultatul modificărilor operate prin Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 26.01.2009 cu privire la aprobarea modificărilor în lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în traficul ilicit, s-au schimbat și proporțiile care prevăd răspundere penală pentru astfel de acțiuni, conform pct. 122 al hotărîrii sus menționate tramadol în proporție de 0,25 gr nu mai formează componența de infracțiune prevăzută de art. 217 alin. (2) Cod penal, dar constituie o contravenție administrativă, prevăzută de art. 85 Cod contravențional.

Conform aceluiași punct „tramadol” în cantitate de 0,50 gr constituie proporții mici, iar de la 0,50 gr pînă la 10 gr proporții mari.

Potrivit art.427 alin.(1) pct.13) Cod de procedură penală o hotărîre a instanței de apel poate fi supusă recursului pentru a repara o eroare de drept în cazul cînd a intervenit o lege penală mai favorabilă condamnatului.

În cauza dată este prezent acest temei de recurs, astfel, Colegiul conchide de a admite recursul și a casa hotărîrile judecătorești, cu încetarea procesului penal, deoarece, eroarea de drept poate fi corectată de către instanța de recurs.

Astfel, în conformitate cu art. 332 alin.(2) Cod de procedură penală coroborate cu art. 275 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, procesul penal urmează a fi încetat din motiv că fapta constituie o contravenție administrativă.

Pornind de la dispozițiile art. 30 alin. (3) Cod contravențional, rezultă că față de A. Maceret nu poate fi aplicată sancțiunea administrativă, deoarece de la data comiterii contravenției a expirat mai mult de un an – termenul prescripției aplicării sancțiunii administrative.

În ce privește substanța psihotropă permanganat de caliu cu masa de 2,70 gr, Colegiul nu se va referi în privința acesteia, deoarece nu este inclusă în lista substanțelor narcotice și precursorii mai sus indicată.

În acest context, sentința instanței de fond și decizia Curții de Apel urmează a fi casate și în partea aplicării art. 85 Cod penal, la stabilirea pedepsei prin cumul de sentințe, deoarece pedeapsa stabilită prin sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 08.11.2006, cu muncă neremunerată în mărime de 150 ore, conform art. 87 Cod penal a fost transferată în 26 zile închisoare, a executat-o

În conformitate cu 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de procedură penală,
Colegiul penal,

DECIDE:

Admite recursul, casează sentința Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 19 martie 2008 și decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 03 februarie 2009, rejudecă cauza și pronunță o nouă hotărîre potrivit căreia:

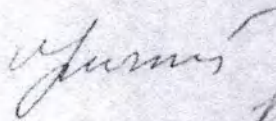
Procesul penal de învinuire a lui **Maceret Alexei Artur**, în baza art. 217 alin. (2) Cod penal se încetează dat fiind că fapta acestuia nu constituie infracțiune ci o contravenție administrativă, prevăzută de art. 85 Cod contravențional, fără aplicarea sancțiunii administrative în legătură cu expirarea termenului.

Se exclud prevederile art. 85 Cod penal, la stabilirea pedepsei prin cumul de sentințe.

Maceret Alexei Artur se eliberează din arest imediat din sala de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președinte:

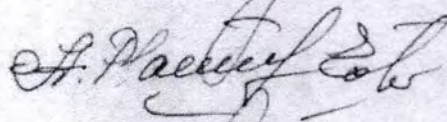


Constantin Gurschi

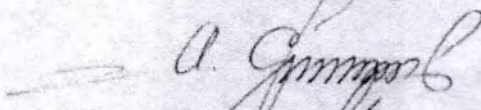
Judecători:



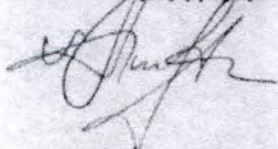
Nicolae Gordila



Andrei Plămădeală



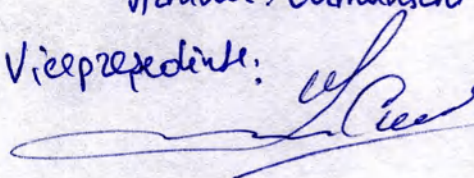
Constantin Alerguș



Vladimir Timofti

*Copia corespunde extrasului din
Arhivă Digitalizată a Judecătoriei Chișinău
Arhivar, Urmaschi*

Vicepreședinte:





Alteodor...

...

...

Cesute si nemecate

deuasporece (12) file

Achizitionare



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Iavorschi Andrei
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	director
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Inspectoratul National de Probatiune
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 8OUW0ZDQJZGQ2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074009846

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074009846

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074009846





Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Ministry of Justice of Republic of Moldova



INSPECTORATUL NAȚIONAL DE PROBAȚIUNE
NATIONAL PROBATION INSPECTORATE

MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 1, tel/fax: 022-28-09-78, e-mail: probatiune@probatune.gov.md
pagina-web: <http://www.probatune.gov.md>, IDNO: 1010601000287

23.07.2021 nr. 01 / 387
La nr. _____ din _____

CERTIFICAT

eliberat

Cet. Oleinic Irina Mircea, a.n. 13.10.1971, IDNP 0971908038829, domiciliată mun. Chișinău, str. Salcîmilor, 22, bl. 8 ap. 73, condamnată prin sentința judecătoreiei Rîșcani, mun. Chișinău nr. 1-983/07, din 06.12. 2007, în baza art. 217 alin. 2, CP RM la 26 ore muncă neremunerată în folosul comunității, a executat pedeapsa integral la data de 27.10.2008 și a fost exclusă din evidență.

Director



Andrei IAVORSCHI

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidență nr. 0000299-001, înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Puscuta Serghei
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Viceprim-ministru, Ministrul finantelor
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Ministerul Finantelor al Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 03-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DLUX84ASKYII6 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074013836

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074013836

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074013836





MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

31.12.2020 nr. 04-04/1181
La nr. _____

Г-ну Мачерету Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога 30, кв.38

Министерство финансов рассмотрело Ваше заявление от 29 декабря 2020 года и сообщает, что засвидетельствование перевода судебных решений не входит в компетенцию министерства.

В то же время отмечаем, что в соответствии со ст.16 ч.(4) Уголовного процессуального кодекса, процессуальные акты органа уголовного преследования и судебной инстанции вручаются подозреваемому, обвиняемому, подсудимому на его родном языке или на другом языке, которым он владеет, в порядке, установленном настоящим кодексом.

В связи с тем, что соответствующий запрос был направлен Вами и в Высшую судебную палату, отмечаем что данная судебная инстанция представит ответ на данный запрос исходя из положений Уголовного процессуального кодекса.

Заместитель премьер-министра,
Министр финансов



Сергей Пушкуца

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Volentir Andrei
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	director
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Agentia Informationala de Stat "Moldpres", Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 30-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. COUQ976XEZCH7 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074010279

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074010279

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074010279



№ 264.
din „30” decembrie..... 2020

Мачерет Алексей

Адрес: MD-2024, мун. Кишинэу, ул. Андрей Дога, №. 30, кв. 38

Что касается вашего обращения о публикации в Официальном мониторе Республики Молдова определения Верховного суда по делу № 1ra-834/09 от 21 июля 2009, сообщаем следующее.

Публикация в изданиях Официального монитора осуществляется строго в соответствии с нормативно-правовой базой, в частности Законом № 173/1994 „Об опубликовании и вступлении в силу официальных актов”. Так, согласно ст. 5, пкт. (1) вышеупомянутого нормативного акта, „Официальный монитор публикуется с периодичностью ...” и состоит из следующих пяти частей:

часть I - законы, постановления Парламента, указы Президента Республики Молдова, акты Конституционного суда и Счетной палаты, международные акты и доклады Офиса народного адвоката;

часть II - постановления и распоряжения Правительства нормативного характера;

часть III - нормативные акты центральных отраслевых органов публичного управления и Национального банка Молдовы;

часть IV - информация о регистрации, приостановлении и прекращении деятельности партий, других общественно-политических и общественных организаций, а также хозяйствующих субъектов, информация о применении в соответствии с законом процедур банкротства предприятий и организаций;

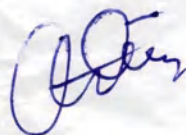
часть V - заявления о приеме в гражданство Республики Молдова или выхода из него, объявления об утере документов, удостоверяющих право собственности, гражданское состояние, профессию и образование, а также служебного удостоверения и др.

Кроме того, в соответствии с этим же нормативным актом, публикация информации юридического характера в частях IV и V осуществляется за плату.

Таким образом, исходя из вышеупомянутых правовых положений, Ваше обращение о публикации не подпадает под сферу действия упомянутых законодательных норм, следовательно не может быть удовлетворено.

Директор

Коваленко Константин
Тел: 022 233 514



Андрей Волентир

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Toma Nadejda
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Judecator
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 25-06-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. 7G6YCW5R9NCP4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073967178

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073967178

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073967178





mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.70, Republica
Moldova, MD-2009, tel. (+ 373 22) 22 15 47, tel./fax:(+ 373
22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

Chișinău, M. Kogalniceanu 70 street, Republic of
Moldova, MD-2009, tel. (+373 22) 22 15 47, tel./ fax:
(+373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

№ 318 от 14 05 2021

На № _____ от _____

Мачерет Алексею
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Возвращаем без рассмотрения Ваше заявление от 14 мая 2021, поскольку перевод определений Коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты не заверяются председательствующем либо судьями, участвующими в рассмотрении уголовного дела, а переводчиком, который предупрежден об уголовной ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

*Приложение: заявление на 1 листе
определение № 1ra-834/09 на 5 листах в 3 экземплярах*



Надежда ТОМА
Председатель Коллегии по уголовным делам

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Budai Nelea
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 13-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3Q2TBW0Z7R8P5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074031106

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074031106

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074031106



Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, jud.O. Boțan
Dosarul: nr.2r-1816/18
02-2r-18616-04092018

DECIZIE

27 septembrie 2018

mun. Chișinău

Colegiul civil și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

Instanța compusă din:
Președintele completului
Judecătorii

Angela Bostan
Anatol Pahopol și Veronica Negru

examinînd, fără citarea părților, cererea de recurs înaintată de Maceret Alexei Artur împotriva încheierilor Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018 și din 17 iulie 2018, prin care s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești,

A CONSTATAT:

La data de 21 iunie 2018, Maceret Alexei Artur a înaintat cerere de chemare în judecată către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești.

Prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018, nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată și s-a acordat termen pentru înlăturarea neajunsurilor.

La data de 16 iulie 2018, Maceret Alexei a înaintat cerere de concretizare.

Prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 17 iulie 2018, s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești.

La data de 14 august 2018, Maceret Alexei a depus cerere de apel împotriva încheierii Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 17 iulie 2018, care a fost reținută de către instanță drept cerere de recurs.

În motivarea cererii de recurs înaintată, Maceret Alexei a indicat că, i-au fost încălcate drepturile prin faptul că judecătorul i-a solicitat prezentarea traducerilor documentelor anexate la cererea de chemare în judecată. Consideră că pentru condamnarea sa ilegală, în conținutul actului judecătoresc, judecătorul urma a-i prezenta scuze pentru faptul persecutării sale ilegale timp de 9 ani, urmare a căruia fapt, dînsul a devenit invalid de gr.II.

Consideră recurentul că dînsui a înlăturat integral neajunsurile indicate de judecătorul primei instanțe și în mod eronat i-a fost restituită cererea.

Verificînd legalitatea încheierilor judecătorești contestate, pe baza dosarului și a motivelor invocate în recurs, Colegiul civil și de contencios administrativ consideră recursul neîntemeiat, care urmează a fi respins, cu menținerea încheierilor instanței de fond contestate din considerentele ce succed.

Conform art.425 CPC termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

Din analiza materialelor pricinii urmează că, recursul a fost declarat în termenul stabilit de lege. Or, încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 27 iunie 2018, poate fi contestată cu o eventuală încheiere de restituire, încheierea prin care s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată a fost pronunțată la data de 17 iulie 2018, careva înscrisuri care ar confirma data comunicării încheierii la dosar se atestă lipsă, iar cererea de recurs a fost înregistrată la data de 14 august 2018 (f.d.109).

Conform art.3 CPC, instanțele judecătorești aplică legile procedurale civile în vigoare la data judecării cauzei civile.

Conform art.424 alin.(1) CPC curțile de apel examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de judecătoria.

Potrivit prevederilor art.426 alin.(2), (3) CPC, recursul se depune la instanța a cărei încheiere se atacă. Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

În conformitate cu prevederile art.427 lit.a) CPC instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

Potrivit art.428 alin.(1) CPC, decizia instanței de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămâne irevocabilă din momentul emiterii.

Din actele pricinii s-a stabilit că, la data de 21 iunie 2018, Maceret Alexei Artur a înaintat cerere de chemare în judecată către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (f.d.3-6).

Prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018, nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată și s-a acordat termen pentru înlăturarea neajunsurilor (f.d.7-9).

La data de 16 iulie 2018, Maceret Alexei a înaintat cerere de concretizare (f.d.13).

Prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 17 iulie 2018, s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (f.d.92-93).

Nefiind de acord cu încheierile instanței de fond, la data de 14 august 2018, Maceret Alexei a depus cerere de recurs (f.d.109-112).

Din analiza circumstanțelor stabilite prin materialele dosarului, Colegiul civil reține că, cererea de chemare în judecată a fost restituită în temeiul prevederilor art.171 alin.(2) CPC.

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) CPC, după ce constată că cererea a fost depusă în judecată fără a se respecta condițiile art.166 și 167 alin.(1) lit.a), b), c) și e), judecătorul emite, în cel mult 5 zile de la repartizarea cererii, o încheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicând persoanei care a depus cererea

acest fapt de încălcare și acordându-i un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor.

Colegiul civil constată că, prin încheierea de lăsare fără curs a cererii, instanța a comunicat recurentului să prezinte cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate redactate în limba de stat, anexarea copiei de pe actul de identitate confirmate în modul stabilit de lege, să concretizeze ce cauză anume este obiectul pretențiilor sale și să prezinte dovada de aflare în executare a actului judecătoresc, toate acestea urmînd a fi certificate în modul stabilit de lege plus copiile acestora și a cererii de chemare în judecată într-un număr egal cu numărul de participanți la proces. Pentru înlăturarea neajunsurilor fiindu-i acordat termen pînă la data de 16 iulie 2018 (f.d.9).

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(2) CPC, dacă persoana care a depus cererea îndeplinește în termen toate cerințele enumerate în încheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data prezentării inițiale în judecată. În caz contrar, ea nu se consideră depusă și, împreună cu actele anexate, se restituie reclamantului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs.

Colegiul civil remarcă că, deși reclamantul/recurent a recepționat încheierea instanței de fond în timp util, la data de 06 iulie 2018, fapt confirmat prin avizul de recepție contra-semnătură a scrisorii recomandate (f.d.12), la data de 10 iulie 2018, 12 iulie 2018, 13 iulie 2018 și 16 iulie 2018, reclamantul a depus în instanță cereri pe marginea încheierii instanței. Totodată, prin cererile depuse, nu au fost înlăturate neajunsurile în modul indicat de instanță prin încheierea din 23 iunie 2018.

Mai mult ca atît, din analiza cererii de chemare în judecată și a pretențiilor formulate, Colegiul civil reține cu certitudine necesitatea indicării de către reclamant executarea cărui act judecătoresc o invocă ca fiind tergiversată. Or, instanța nu se poate expune asupra încălcării dreptului reclamantului la executarea hotărîrii judecătorești în termen rezonabil, în lipsa unui act judecătoresc executoriu.

Astfel, Colegiul civil constată că Maceret Alexei nu a înlăturat neajunsurile cererii de chemare în judecată indicate de instanță în încheierea din 23 iunie 2018.

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin.(1) CPC, sancțiunile procedurale sunt urmările nefavorabile, stabilite de normele de drept procedural civil, care survin pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, precum și în caz de exercitare abuzivă a unui drept procedural.

Analizînd argumentele recursului, instanța de recurs constată că, încheierile contestate sunt întemeiate și corespund prevederilor legale ale art.171 alin.(1) și alin.(2) CPC, iar recursul este neîntemeiat, or, recurentul nu a confirmat existența cărorva temeiuri de fapt și de drept ale ilegalității încheierilor contestate.

În circumstanțele expuse, Colegiul civil și de contencios administrativ consideră, că prima instanță corect a aplicat prevederile normelor procedurale indicate și întemeiat a restituit cererea de chemare în judecată.

Din considerentele menționate și avînd în vedere că nu au fost constatate careva temeiuri de fapt și de drept, doveditoare a ilegalității încheierilor contestate și care ar duce la casarea acestora, Colegiul civil și de contencios administrativ

ajunge la concluzia de a respinge recursul ca fiind neîntemeiat și de a încheierile primei instanțe ca întemeiate și legale.

În conformitate cu prevederile art. 427 lit.a), art.art. 238-241 CPC, Civil al Curții de Apel Chișinău,

DECIDE :

Se respinge recursul declarat de Maceret Alexei Artur.

Se mențin încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018 și din 17 iulie 2018, prin care s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărârii judecătorești.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului

Angela Bostan

Judecătorii

Anatol Pahopol

Veronica Negru

Copie corespunde originalului

*Judecator
CA Chișinău*



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Gheorghe Nicolaescu
3. în calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	director
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Agentia Resurse Informationale Juridice
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 26-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. HS5N558YBNEK3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074004858

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074004858

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074004858



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
**AGENȚIA RESURSE
INFORMAȚIONALE JURIDICE**

str. 31 August 1989, nr. 82
MD- 2012, mun. Chișinău,
tel.: 022 820886, fax: 022 820886
www.justice.md

25.02. 2021 Nr. 12-25/ 487

Dnul Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga, nr. 30, ap. 38

Prin prezenta, cu referire la petiția nr. 185 din 28.01.2021, privind explicarea procedurii de aplicare a apostilei pe anumite acte eliberate de CSJ, Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice vă comunică că:

Conform art. 3 al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiata la 5 octombrie 1961, singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei.

În același context, conform pct. 4 din Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.163 din 15.02.2007 prevede că *aplicarea apostilei* - unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului și a ștampilei de pe acest act. Ținând cont de prevederile date, pentru aplicarea apostilei, actul prezentat trebuie să conțină obligatoriu, semnătura persoanei responsabile de eliberarea actului și ștampila oficială a instituției de la care emană actul.

Potrivit pct. 8 al Regulamentului pentru aplicarea apostilei se prezintă doar actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pct. 4 din Regulament, prevede că, *act oficial* – actul original, întocmit în forma stabilită de lege, emis de către o autoritate publică sau de către persoana autorizată de stat să presteze servicii publice în numele acestuia.

Totodată menționăm că, conform pct. 9 lit. j din Regulament, Agenția Resurse Informaționale Juridice este responsabilă pentru aplicarea apostile pe copiile și traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate, ceea ce presupune că mai întâi se aplică apostila pe originalul actului.

Mai mult ca atât, menționăm că, pct. 27, lit. f din Regulament prevede că aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă autoritatea responsabilă nu deține speciemenle semnăturilor persoanelor împuternicite și amprenta sigiliilor sau ștampilelor instituțiilor corespunzătoare.

Cît privește traducerea încheierii prezentate, comunicăm că potrivit pct. 14 din Regulament, dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii

efectuate în statul emitent, actele, după apostilare, se traduc în limba țării de destinație de către un traducător, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila.

Prin urmare menționăm că, actele anexate la prezenta petiție, conform prevederilor legale, nu întrunesc cerințele unui act oficial și ca efect nu pot fi supuse procedurii de apostilare.



Gheorghe NICOLAESCU

Director



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Munteanu Dorin
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Ciocana
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 09-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7FYS428VLM4F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074021602

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074021602

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074021602



757 1

2-ij-10-235-23042019

Dosar nr. 10-747/19

ÎN C H E I E R E

8 iunie anul 2019

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

Instanță compusă din:

Președinte de ședință, judecător

Cristina Cheptea

Grefier

Anatoli Cosici

Interpret

Serghei Peșnov

Cu participarea procurorului Svetlana Cușnova
și a petiționarului Alexei Maceret

a judecat în ședința de judecată închisă plângerea petiționarului Alexei Maceret depusă în ordinea art.313 Cod procedură penală cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale și

A C O N S T A T A T :

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale, data cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

În ședință judiciară, petiționarul Alexei Maceret a susținut plângerea înaintată, invocând că pretențiile sunt față de Ministerul Justiției a R.Moldova, care nu i-a achitat anumite despăgubiri în rezultatul casării sentinței judecătorești. La fel, nu este de acord nici cu refuzul procurorului Sv. Cușnova din cadrul Procuraturii Generale de inițiere a procedurii de reabilitare și recunoașterea sa în calitate de victimă a acțiunilor ilegale ale organului de drept, admise în privința sa prin emiterea unor hotărâri de condamnare.

Procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale în ședința de judecată a solicitat respingerea plângerii depuse ca fiind inadmisibilă, subliniind că petiționarul urma să concretizeze solicitările sale cu anexarea unor acte confirmative referitor la cele invocate, inclusiv cerințe ce țin de o procedură legală de reabilitare în rezultatul unei sentințe judecătorești. Totodată, solicitările petiționarului Alexei Maceret, parvenite spre examinare în Procuratura Generală, au fost examinate în conformitate cu Legea cu privire la petiționare, răspunsurile fiind remise

petiționarului în termen, iar asupra unor capete de pretenții instanța judecătorească s-a expus deja în cadrul altor dosare. Astfel, solicită respingerea plângerii petiționarului Alexei Maceret ca inadmisibilă.

Audiind participanții la proces, examinând plângerea în raport cu materialele prezentate și prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată apreciază plângerea drept inadmisibilă, urmând a fi respinsă, reieșind din următoarele considerente.

Din actele prezentate instanței, s-a constatat că petiționarul Alexei Maceret a adresat Procuraturii Generale o cerere, prin care solicită reabilitarea judecătorească în baza art. 112 CP al RM, fără a preciza însă temeiurile de fapt și de drept.

Ca urmare a examinării acestei cereri procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale a expediat la 11 aprilie 2019 petiționarului un răspuns explicativ, constatând lipsa de temeiuri legale de a interveni în vederea soluționării cererii adresate.

Nefiind de acord cu răspunsul primit și considerând răspunsul procurorului neîntemeiat, la 22 aprilie 2019 petentul A. Maceret a înaintat Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocană plângere, în ordinea art. 313 CPP al RM, prin care contestă răspunsul procurorului, solicitând obligarea acestuia în soluționarea solicitărilor expuse, însă fără a anexa anumite acte corespunzătoare în vederea confirmării pretențiilor sale la caz. Or, petiționarul Alexei Maceret invocă inacțiunile procurorului la examinarea plângerii sale, precizând că acesta refuză revizuirea unor hotărâri judecătorești prin care se urmărește respingerea cererii privind reabilitarea judecătorească a sa.

În conformitate cu prevederile art. 313 alin. 1 și 2 CPP al RM plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Persoanele indicate în alin. 1 sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucție: 1) refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul privind pregătirea sau săvârșirea infracțiunii; de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; de a începe urmărirea penală; ordonanțele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; alte acțiuni care afectează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei.

În speța dată, instanța constată că, cererile adresate de către petiționarul Alexei Maceret nu pot fi interpretate drept o plângere în sensul noștrii art. 262 și art. 263 din Codul de procedură penală, or, sesizarea despre săvârșirea infracțiunii presupune indisolubil existența unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită o infracțiune și nu oricare altă faptă care nu întrunește criteriul gradului de pericol pe care îl comportă o infracțiune, sau contravenție.

De asemenea, instanța atestă că, prevederile art. 313 din Codul de procedură penală, sunt aplicabile doar în cadrul unui proces penal, fie la etapa inițierii procesului, fie la cea de desfășurare a acestuia, nu însă și în situația pretinsă de

petiționarul Alexei Maceret, care solicită reabilitarea judecătorească, precum și pretinderea unor prejudicii în legătură cu acțiunile ilegale ale organului de drept.

La caz, instanța de judecată relevă că, nu există o plângere penală, or, nu este pornit un proces penal pe marginea plângerii lui Alexei Maceret, fapt care i-ar garanta dreptul petiționarului Alexei Maceret de a se adresa judecătorului de instrucție, în conformitate cu art. 313 CPP al RM.

Drept urmare, instanța de judecată denotă că, plângerea înaintată de către petiționarul Alexei Maceret, nu se încadrează în norma art. 313 alin. 2 CPP al RM, nu formează obiectul examinării în acest context, deci nefiind pasibilă de a fi contestată judecătorului de instrucție în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, după cum prevede pct. 5.1 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 din 04.07.2005 *"Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale"*, cu ulterioarele modificări.

Din aceste motive plângerea lui Maceret Alexei urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

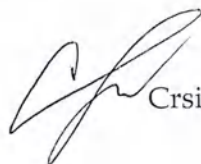
Reieșind din cele expuse mai și conducându-se de art. art.41, art. 313 și art. 342 CPP al RM, instanța

DISPUNE:

Se respinge plângerea petiționarului Alexei Maceret adresată în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului, ca fiind inadmisibilă.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător



Crsitina Cheptea

COPIA CORESPUNDE

ORIGINALULUI



(D. Munteanu)

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Iordan Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 50TZ38FVFN8R2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074190032

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074190032

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.12.30 09:15:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27 ноября 2019

мун. Кишинэу

Коллегия по Уголовным Делах Апелляционной Палаты Кишинэу в составе:

Председателя собрания

Юрие Мелинтяну

Судьи

Стелиан Телеукэ и Ион Булхак

При участии:

Прокурора

Светлана Кошнова

Заявитель

Алексей Мачерет

Переводчик

Родика Яким

судя в закрытом судебном заседании, в кассационном порядке, кассационное заявление заявителя Мачерет Алексея, заявленная на заключение Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019, отклонена как неприемлемая жалоба Мачерет Алексея, поданная на основании ст. 313 УПК Республики Молдова о действиях / бездействии прокурора.

Законно оформленная процедура извещения.

Заявитель Мачерет Алексей поддержал заявленную по делу кассационную жалобу, прося ее удовлетворить в изложенном смысле.

Прокурор Светлана Кошнова ходатайствовала об отклонении кассационного заявления.

Коллегия по Уголовным Делах по отношении кассационного заявления,

УСТАНОВИЛА:

Заявитель Алексей Мачерет подал 22 апреля 2019 года в Суд Кишинэу, офис Чокана, жалобу на несогласие с ответом прокурора Светланы Кошнова из Генеральной Прокуратуры, от 11 апреля 2019 года, о судебной реабилитации, а также об отказе в кассационном заявлении о пересмотре нескольких уголовных дел, возбужденных против него на протяжении многих лет.

В подтверждение своей позиции, заявитель Алексей Мачерет упомянул, что данная жалоба подана в связи с бездействием прокурора, который не желает инициировать процедуру реабилитации, утверждая, что ранее он отбывал наказание на основании судебного приговора.

По заключению Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019 отклонена как неприемлемая жалоба Мачерет Алексея, поданное в соответствии со ст. 313 УПК РМ на действия / бездействия прокурора.

Не согласившись с выдвинутым решением, заявитель Мачерет Алексей вовремя подал кассационное заявление с просьбой об удовлетворении кассационного заявления, о полной отмене решения Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019.

В мотивирование кассационной жалобы, он упомянул тот факт, что суд не полностью выяснил обстоятельства, упомянутые в жалобе по ст. 313 УПК РМ, еще хуже то, что суд нарушил положения ст. 6 ЕКПЧ.

Исследуя мотивы заявленной кассационной жалобы, в связи с материалами дела, с учетом мнения участников судебного процесса, Коллегия по Уголовным Делах считает обоснованным удовлетворить кассационную жалобу с передачей дела на повторное рассмотрение, по следующим причинам.

Согласно ст. 313 ч. (1) ч. (4) УПК, Жалобы на незаконные действия и акты органа уголовного преследования и органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность, могут быть поданы судье по уголовному преследованию подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, другими участниками процесса или иными лицами, права и законные интересы которых нарушены этими органами, в случае несогласия лица с результатами рассмотрения жалобы прокурором или неполучения от прокурора ответа на жалобу в предусмотренный законом срок. Жалоба рассматривается судьей по уголовному преследованию в течение 10 дней с участием прокурора и вызовом заявителя, а также лиц, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы. Неявка заявителя и/или лиц, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, не препятствует ее рассмотрению. Прокурор обязан представить в судебную инстанцию соответствующие материалы. В ходе рассмотрения жалобы прокурор и заявитель, а также лица, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, дают объяснения.

В соответствии с положениями статьи 444 ч. (1) пункт 6) УПК Судебные решения могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, в случае, если обжалованное решение не содержит мотивов, на которых оно основывается.

Таким образом, каждый человек имеет право на справедливое и открытое судебное разбирательство в разумные сроки независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, который принимает решение либо о нарушении его гражданских прав и обязанностей, либо по существу любого уголовного обвинения против него.

Согласно положениям статьи 7 УПК, Уголовное судопроизводство осуществляется в строгом соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, одной из

сторон которых является Республика Молдова, положениями Конституции Республики Молдова и настоящего кодекса.

Коллегия отмечает, что в любом демократическом обществе, защита личности является одной из основных обязанностей государства. Согласно статье 20 Конституции РМ, каждый человек имеет право на эффективное удовлетворение от суда в случае нарушения его прав, свобод и интересов.

Суд кассационной инстанции обнаруживает, что при рассмотрении кассационного заявления, поданного на заключение следственного судьи, принятые в порядке ст. 313 УПК, одним из принятых решений является удовлетворение кассационного заявления со ссылкой на положения ст. 449 ч. 2 буква «с» УПК и о полной отмене принятого решения с передачей дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, когда необходимо приобщить к делу новые доказательства.

Исходя из того, что Мачерет Алексей представил в заседание апелляционной инстанции новые материалы по своей жалобе, поданной в порядке, предусмотренном ст. 313 УПК, в отношении действий / бездействия Генеральной Прокуратуры в отношении судебной реабилитации, а также несогласия с отклонением ходатайства о пересмотре, в том числе обращения в Конституционный суд, Коллегия по Уголовным Делах считает необходимым: передать дело на повторное рассмотрение, или в случае в котором кассационная инстанция рассмотрит дело по существу, тогда было бы ограничено право сторон на обжалование.

В этом контексте, Коллегия показывает, что суд должен дать одностороннюю и субъективную оценку обстоятельств дела.

Согласно судебной практике Европейского Суда по Правам Человека по делу *Гургуров против Молдовы* (решение от 16.09.2009), было постановлено, что власти всегда должны прилагать серьезные усилия, чтобы выяснить, что произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные действия о прекращении расследования или обосновании их на своих решениях и о принятии всех разумных и доступных мер для предоставления доказательств в отношении происшествия.

Суд должен рассмотреть и указать по каждому заявлению, аргументу, аспекту нарушения правовых положений, упомянутых в этом отношении в заявлении, в соответствии с этими положениями, законодатель прямо предусмотрел активную роль расследования во всех аспектах, полных и объективных обстоятельства дела.

Или, не высказывание по отношению заявления, приравнивается к тому, что стороны не были допрошены. Согласно практике ЕКПЧ, в деле *Фомин против Молдовы*, Палата постановила, что роль мотивированного решения состоит в том, чтобы доказать сторонам, что они были заслушаны. Более того, мотивированное решение дает сторонам возможность его обжаловать и возможность пересмотра решения в кассационном суде. Только путем принятия мотивированного решения может иметь место публичный контроль

администрации правосудия (дело *Hirvisaari v Finland*, § 30, решение от 27.09.2001).

Более того, мотивирование судебных решений является для сторон гарантией того, что их запросы были тщательно проанализированы и дают возможность осуществить судебный контроль. Анализ, который суд делает в отношении фактических и юридических причин, сформировавших его убеждение, в смысле определенного решения, должен быть ясным и простым, точным, кратким и твердым, одним словом, чтобы иметь убедительную силу. Так же точной должна быть мотивация, и в отношении заявлений, которые их отклонили. Отсутствие мотивации к решению или не соответствующая мотивация побудят его аннулирование.

Коллегия по уголовным делам считает, что аргументы, приводимые участниками судебного процесса, важны для результата судебного разбирательства и требуют конкретного ответа в решении. В то время как отказ нижестоящего суда о предоставлении четкого ответа на ряд приведенных аргументов представляет собой нарушение ч. (1) ст. 6 ЕКПЧ, поскольку, участникам не была предоставлена возможность узнать, были ли эти аргументы игнорированы или отклонены, а в последнем случае - причины данного отказа.

Таким образом, Коллегия по Уголовным Делах предписывает повторное рассмотрение дела в том же суде, в другом составе коллегии, или, если кассационный суд рассматривал дело по существу, было бы ограничено право сторон на обжалование.

При повторном рассмотрении, суд должен принять во внимание вышеизложенное, рассмотреть дело во всех отношениях и принять законное, обоснованное и мотивированное решение.

Ссылаясь на положение статьи 313, 447-449 ч. (1) п. 2) бук. с) УПК, Коллегия по Уголовным Делах Апелляционного суда Кишинэу, -

ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Удовлетворяет кассационное заявление заявителя Мачерет Алексея, отменяет заключение Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019 и передает дело на повторное рассмотрение в тот же суд, в другом составе суда.

Определение обжалованию не подлежит.

Председатель заседания:

Юрие Мелинтяну

Судьи:

Стелиан Телеукэ

Ион Булхак

Переводчик:

Красноярова Наталья

Перевод осуществлен отделом переводчиков при Секретариате Апелляционной Палаты Кишинэу, согласно утвержденному Штату работников Апелляционной Палаты Кишинэу.

Подпись переводчика подлинная

Исполняющий обязанности

Заместителя Председателя

Апелляционной Палаты Кишинэу



Юрие Йордан

Прошито, пронумерованно и
скреплено печатью листов.
И. О. Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу
Йордан Ю.

исп. Асфендия

